

Aula 12

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

07 de Fevereiro de 2026

Índice

1) LRF Parte II: Despesa Pública: Despesa Obrigatória de Caráter Continuado - Despesa com Pessoal	3
2) Questões Comentadas - LRF Parte II - FCC	58
3) Lista de Questões - LRF Parte II - FCC	84



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DESPESA PÚBLICA

Geração de Despesa

Pessoal, nesta aula, iremos abordar um assunto de extrema importância e que cai bastante em prova. E por que ele é importante? Vamos lembrar que a LRF tem, como principal objetivo, garantir a sustentabilidade das finanças públicas e a responsabilidade na gestão dos recursos. Ela busca, portanto, evitar a geração de despesas excessivas, promovendo a transparência e a eficiência na administração pública.

Nesse contexto, a LRF estabelece limites para a despesa pública, com o objetivo de evitar o descontrole fiscal e o endividamento excessivo. A lei busca garantir que os governos não gastem mais do que arrecadam, devendo respeitar os chamados limites de gastos públicos.

Ressalta-se que a LRF não impede a realização de despesas necessárias para o funcionamento do governo e a prestação de serviços públicos à população. Ela apenas estabelece limites e critérios que devem ser seguidos para garantir a responsabilidade fiscal.

Sendo assim, a geração de despesa refere-se ao aumento de despesa por meio de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.

O assunto é tão importante que a LRF determina que a geração de despesas ou assunção de obrigações que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17 serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público¹. Veremos ambos os artigos neste tópico e no próximo.

Agora analisar os artigos da lei:

O art. 16 da LRF fala sobre os requisitos a serem cumpridos em caso de geração de despesa:

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de²:

- I – estimativa, com as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos **dois** subsequentes;
- II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem **adequação** orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e **compatibilidade** com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Toda a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental necessita cumprir os requisitos do art. 16 da LRF? Nem sempre. Somente nas situações que provocam um crescimento das despesas. De qualquer forma, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento geralmente envolvem aumento de custos; todavia, para fins de prova, a questão tem que deixar claro que tal ação provocou aumento de despesa.

¹ Art. 15 da LRF.

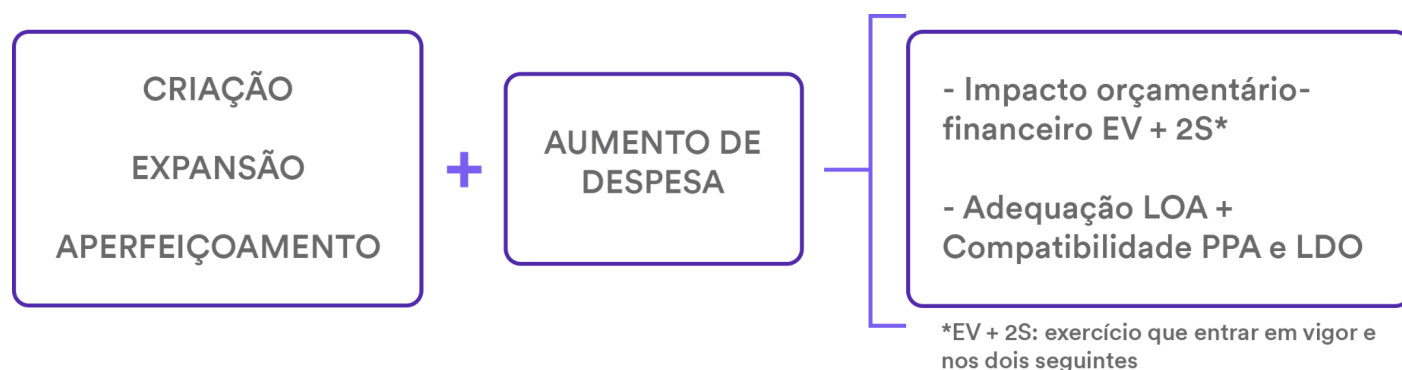
² Art. 16, *caput* e § 2º, da LRF.



O referido artigo ainda define despesa adequada com a LOA e despesa compatível com PPA e LDO.³

- ⇒ **Adequada com a LOA:** a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício.
- ⇒ **Compatível com PPA e LDO:** a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

Esquematizando tudo que falamos:



Ressalva-se dessas determinações a despesa considerada irrelevante, de acordo com o que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias⁴. Em outras palavras, não necessita cumprir os requisitos as despesas consideradas irrelevantes pela LDO de cada ano.

Ademais, a LRF diz que tais normas constituem condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras, bem como para desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da CF/1988⁵. Exemplo: se vai construir uma escola (criação de uma ação governamental com aumento de despesa), é necessário cumprir os requisitos do art. 16 da LRF.

Importante observar que os requisitos para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental são verificados durante a execução do orçamento, tendo em vista que são condição para empenho e licitação, duas fases que ocorrem durante a execução orçamentária.

³ Art. 16, § 1º, da LRF.

⁴ Art. 16, § 3º, da LRF.

⁵ Art. 16, § 4º, da LRF.



Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

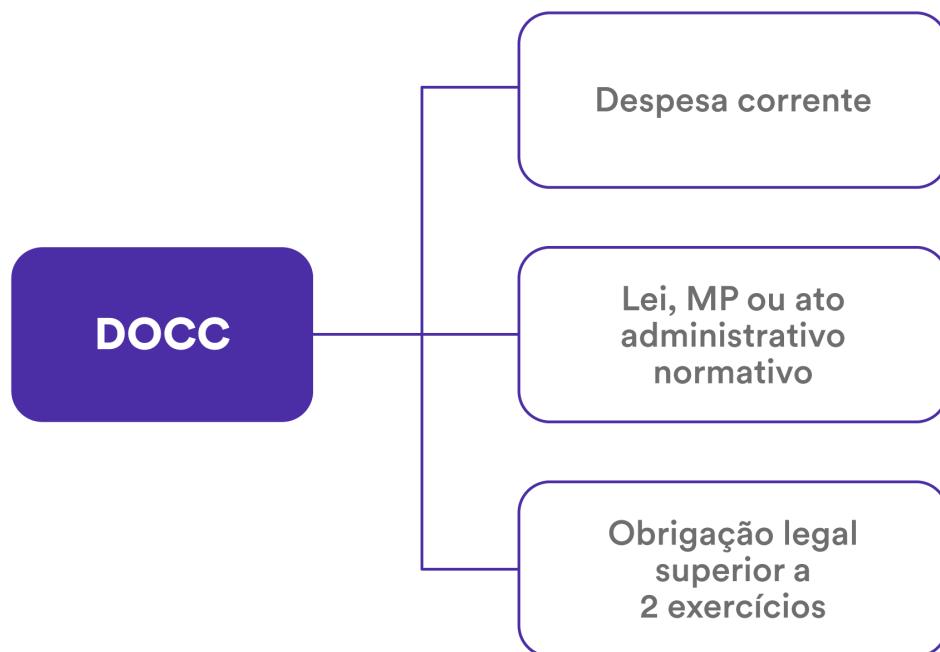
Ainda relacionado ao tema geração de despesas, temos que algumas despesas são consideradas com maior potencial para causar danos ao equilíbrio das contas públicas do que outras. Para essas, a LRF estabeleceu regras mais rígidas, especialmente aquelas que se prolongam por mais de dois exercícios, como as despesas obrigatórias de caráter continuado. Um exemplo é a despesa de contratação de servidores para cargos efetivos, em virtude do maior potencial que possui para desequilibrar o orçamento.

ATENÇÃO, DECORE!



Considera-se **obrigatória de caráter continuado**⁶: a despesa **corrente** derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um **período superior a dois exercícios**. Por exemplo, o aumento da remuneração de servidores públicos.

Esquematizando:



⁶ Art. 17, *caput*, da LRF.



ESCLARECENDO!



A despesa é classificada em duas categorias econômicas:

_ Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, etc.

_ Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: investimentos, como a construção de aeroportos; inversões financeiras, como a aquisição de um prédio já em utilização; amortização da dívida, etc.

Portanto, uma despesa obrigatória de caráter continuado será sempre uma despesa corrente, ou seja, pode ser pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, etc. Todavia, essa despesa corrente é derivada de uma obrigação legal com execução por um **período superior a dois exercícios**.

São exigências para criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado⁷:

- ⇒ Atos que criarem as despesas ou as aumentarem deverão ser instruídos com estimativas do impacto orçamentário-financeiro, no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
- ⇒ Demonstração da origem dos recursos para seu custeio.
- ⇒ Comprovação de que a criação ou o aumento da despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO.
- ⇒ Tal comprovação, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do PPA e da LDO.
- ⇒ Compensação dos seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

ESQUEMATIZANDO



⁷ Art. 17, §§ 1º, 2º e 4º, da LRF.



DOCC Requisitos

1. Impacto orçamentário-financeiro EV + 2S*
2. Origem do recurso para custeio
3. Não afetará Anexo de Metas Fiscais (AMF)
4. Premissas e metodologia de cálculo - Compatibilidade PPA e LDO
5. Compensação financeira: aumento de receita ou redução de despesa

*EV + 2S: exercício que entrar em vigor e nos dois seguintes

Considera-se **aumento permanente de receita** o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição⁸.

Considera aumento de despesa a **prorrogação de despesa** criada por prazo determinado.

Ademais, a despesa obrigatória de caráter continuado não será executada antes da implementação das medidas referidas, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar⁹. Logo, o administrador público deverá implementar essas medidas **antes** da criação ou do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado.

⁸ Art. 17, § 3º, da LRF.

⁹ Art. 17, § 5º, da LRF.



Entretanto, as despesas destinadas ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da CF/1988 estão excluídas dessas regras¹⁰.

E o que trata o inciso X do art. 37 da CF/1988? Tal inciso versa sobre a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices da remuneração dos servidores e do subsídio de membro de Poder, de detentor de mandato eletivo, de Ministros de Estado e de Secretários Estaduais e Municipais. É uma revisão para **manter** o poder de compra; logo, reajustes para **aumentar** o poder aquisitivo, como os que ocorrem em percentuais acima da inflação do período, devem seguir as regras da LRF.

Por fim, é importante lembrar que existem algumas ressalvas na LRF sobre a aplicabilidade desse dispositivo. Na ocorrência de **calamidade pública** reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, **serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.**¹¹

Ainda, o art. 24, § 1º, da LRF (que será devidamente estudado adiante), dispõe que **é dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:** I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente; II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

¹⁰ Art. 17, § 6º, da LRF.

¹¹ Art. 65, § 1º, III, da LRF.



Comparativo entre geração de despesa (art. 16) e DOCC (art. 17)

	Art. 16	Art. 17
Regra geral	Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental + aumento de despesa.	Despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Requisitos	1. Impacto orçamentário-financeiro EV + 2S. 2. Adequação com a LOA e compatibilidade com PPA e LDO.	1. Impacto orçamentário-financeiro EV + 2S. 2. Origem do recurso para custeio. 3. Não afetará Anexo de Metas Fiscais (AMF). 4. Premissas e metodologia de cálculo - Compatibilidade PPA e LDO. 5. Compensação financeira: aumento de receita ou redução de despesa.
Exceções	Despesas consideradas irrelevantes (LDO).	Despesas vinculadas aos serviços da dívida e aos reajustes de remuneração de servidores.

HORA DE PRATICAR!



(FCC - 2025 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Municipal de Controle Interno) Considera-se, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, despesa obrigatória de caráter continuado aquela estabelecida por lei que imponha a um ente público a obrigação legal de

A) construir habitações populares em um prazo de 30 meses para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

B) conceder assistência financeira por 12 meses para atender emergências causadas por enchentes.



C) custear despesas para a organização de uma competição esportiva juvenil com duração de dez meses.

D) transferir dinheiro por 36 meses a indivíduos que atendam critérios de exigibilidade relacionados à faixa etária.

E) adquirir tomógrafos e outros equipamentos hospitalares cuja vida útil dos bens ultrapasse cinco anos.

Comentários: Conforme art. 17 da LRF, "Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios". Portanto, devemos procurar nas alternativas a despesa que preenche esses requisitos.

A) Incorreta. Construir habitações populares é despesa de CAPITAL.

B) Incorreta. Assistência financeira por 12 meses não atende ao requisito do prazo, pois é menor do que 24 meses (2 exercícios). Registre-se, contudo, que é despesa corrente.

C) Incorreta. Despesas para a organização de uma competição esportiva juvenil é considerada despesa corrente, mas não atende ao requisito do prazo, pois é menor do que 24 meses (2 exercícios).

D) Gabarito. A transferência mencionada na letra D é despesa corrente, bem como atende ao requisito do prazo (maior que 24 meses).

E) Incorreta. Adquirir tomógrafos e outros equipamentos hospitalares é despesa de CAPITAL. A vida útil dos bens é irrelevante para efeitos de enquadramento como despesa de caráter continuado.

Gabarito: D.

(CEBRASPE - 2025 - ICMBIO) A execução de nova despesa corrente criada por lei para execução mandatária por quatro anos não poderá ter início até que se implemente o aumento permanente de receita ou a redução permanente de despesa para fins de compensação financeira do seu impacto.

Comentários: Conforme art. 17, § 5º, da LRF, a despesa obrigatória de caráter continuado não será executada antes da implementação das medidas de compensação (aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa), as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE - 2024 - CNPQ) A despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa de capital com prazo de execução superior a dois exercícios.

Comentários: Conforme art. 17 da LRF, "Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios".

Gabarito: Errada.



(FGV - 2024 - TJ-AP) Determinado ente federativo informa aos servidores aposentados que, em dado exercício financeiro, não poderá reajustar os benefícios previdenciários, de modo a preservar o seu valor real como justificativa. Menciona que não houve a implantação de um mecanismo de compensação à criação desta despesa obrigatória de caráter continuado prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), seja pelo aumento permanente de receita, seja pela redução permanente de despesa.

Com base na legislação de regência, a justificativa apresentada pela administração está:

- A) equivocada, uma vez que o aumento de despesa decorrente do reajustamento de valor do benefício, a fim de preservar o seu valor real, é expressamente excepcionado pela legislação.
- B) correta, pois sem o referido mecanismo que compense a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, haverá um risco à sustentabilidade fiscal do ente federativo.
- C) correta, tendo em vista que a legislação não excepciona qualquer hipótese nos casos de necessidade de compensação da criação de despesas obrigatórias de caráter continuado.
- D) equivocada, pois, no caso analisado, não está incluída a remuneração dos servidores ativos, os quais também devem ser contemplados com o reajustamento das respectivas remunerações.
- E) correta, tendo em vista que a LRF é considerada uma lei nacional e que, portanto, deve ser observada por todas as esferas federativas.

Comentários:

- A) Gabarito, conforme art. 24, § 1º, III, da LRF, que dispensa a compensação referida no art. 17 para o aumento de despesa decorrente do reajustamento de valor do benefício, a fim de preservar o seu valor real.
- B) Incorreta, pois não é necessário haver medida compensatória, conforme art. 24, § 1º, III, da LRF.
- C) Incorreta, pois não é necessário haver medida compensatória, conforme art. 24, § 1º, III, da LRF.
- D) Incorreta, pois não há que se falar em vinculação com o pessoal da ativa, conforme art. 21, I, a, da LRF, que remete ao art. 37, XIII, da CF (XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público).
- E) Incorreta, pois a despeito de a LRF ser considerada uma lei nacional e que, portanto, deve ser observada por todas as esferas federativas, ela própria traz a exceção no art. 24, § 1º, III, que dispensa a compensação referida no art. 17 para o aumento de despesa decorrente do reajustamento de valor do benefício, a fim de preservar o seu valor real.

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Para a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesa, é necessária declaração do ordenador de despesa quanto à adequação financeira.

Comentário: A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de (art. 16, *caput*, da LRF):

(...)



II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Gabarito: Certa

(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Despesa obrigatória de caráter continuado consiste de despesa corrente fruto de dispositivo legal hábil que estabeleceu a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Comentário: Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (art. 17, *caput*, da LRF).

Gabarito: Certa

(FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) No que se refere às despesas obrigatórias de caráter continuado de um determinado ente público, a Lei Complementar nº 101/2000 determina que se considera obrigatória de caráter continuado a despesa orçamentária destinada à construção de uma escola derivada de lei que fixe para o referido ente a obrigação legal de execução da despesa por um período de 12 meses.

Comentário: Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa **corrente** derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período **superior a dois exercícios** (art. 17, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

(CESPE - Analista Administrativo - EBSEH - 2018) Caso decida expandir a ação governamental sob sua responsabilidade, o gestor poderá empenhar as despesas relacionadas à expansão, mas a liquidação e o pagamento dessas despesas somente poderão ser realizados depois da apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e da declaração de compatibilidade das despesas.

Comentário: A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de (art. 16 da LRF):

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

(...)

§ 4º As normas do *caput* constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

(...)

Gabarito: Errada



(CESPE – Técnico – MPU – 2018) Situação hipotética: Um órgão público executa regularmente determinada despesa corrente, que foi fixada por obrigação legal por um período superior a dois exercícios. Assertiva: Nessa situação, essa despesa só poderá ser aumentada se a estimativa do impacto orçamentário e financeiro do aumento for calculada e demonstrada, além de ser comprovada a origem dos recursos para o seu custeio.

Comentário: Na LRF:

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 (impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes) e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Gabarito: Certa

(CESPE – Analista Judiciário - TRE/PE - 2017) A proposta de aperfeiçoamento da ação governamental dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro, mas exige a estimativa de impacto orçamentário.

Comentário: A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de (art. 16, *caput*, da LRF):

I – estimativa, com as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO.

Gabarito: Errada

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) A Despesa obrigatória de caráter continuado corresponde a despesa de capital cuja execução extrapola o exercício.

Comentário: Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (art. 17, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista Judiciário – TRT/8 – 2016) O ordenador de despesa deve apresentar a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o exercício seguinte sempre que uma ação governamental representar o aumento de despesa pública e, sendo possível, o impacto para o exercício posterior.

Comentário: A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de (art. 16, *caput*, da LRF):



I – estimativa, com as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO.

Gabarito: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) As despesas correntes derivadas de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios são consideradas, de acordo com os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas irregulares e lesivas ao patrimônio público.

Comentário: Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (art. 17, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Judiciário – TRT/6 – 2018) Os efeitos financeiros decorrentes das denominadas “despesas obrigatórias de caráter continuado”, salvo aquelas decorrentes do reajustamento anual dos servidores e do serviço da dívida, nos termos normatizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar nº 101/2000), devem ser compensados com aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa.

Comentário: Na LRF:

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Gabarito: Certa

(FCC – Assistente Técnico - ARSETE – Pref. Teresina/PI - 2016) Durante o primeiro semestre de 2016, determinada autarquia do Estado empenhou despesas obrigatórias de caráter continuado no valor de R\$ 890.750.000,00. Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período de doze meses (janeiro a dezembro).



Comentário: Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (art. 17, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

Despesas com Pessoal

Definições

O propósito da LRF é a ação planejada e transparente, tendo o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Os meios utilizados para se atingir esse objetivo são o cumprimento de metas de receitas e despesas e obediência a limites e condições para a dívida pública e gastos com pessoal. Assim, a finalidade da LRF é disciplinar a gestão dos recursos públicos, atribuindo maior responsabilidade aos administradores públicos.

O termo fiscal congrega todas as ações que se relacionam com a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos. Neste caminho, as despesas com pessoal são as que mais despertam a atenção da população e dos gestores públicos, em razão de serem as mais representativas em quase todos os entes, entre os gastos realizados. A preocupação gerada diante do excesso de despesas com pessoal é objeto de maior detalhamento por meio da LRF. As despesas com pessoal são sempre despesas **correntes**.

ESTA É DIFÍCIL!



Para os efeitos da LRF, entende-se como despesa total com pessoal¹²:

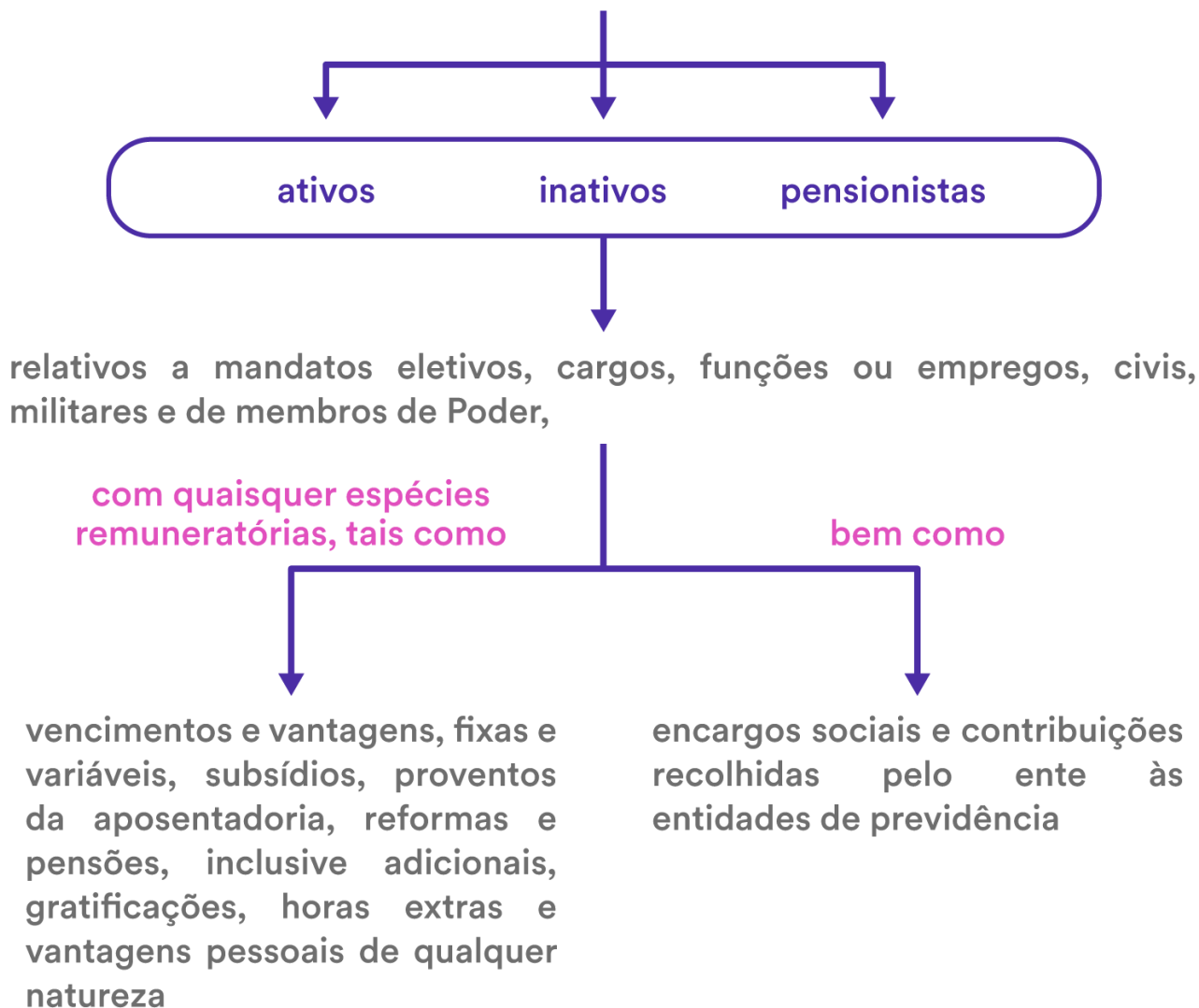
O somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

¹² Art. 18, *caput*, da LRF.



Pessoal e Encargos Sociais

Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com:



As despesas consideradas como indenizatórias não são consideradas espécies remuneratórias, logo não entram no cálculo do percentual de despesas com pessoal. Exemplo: auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte, ajuda de custo para o militar removido para outra cidade etc.



FIQUE ATENTO!



Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “outras despesas de pessoal”¹³.

Por exemplo, a contratação de um professor temporário para uma vaga de professor efetivo em uma escola é despesa com pessoal para efeitos da LRF, já que se refere à substituição de uma atribuição de um servidor efetivo. No entanto, a contratação de pessoal para a segurança dessa mesma escola não é considerada despesa com pessoal, já que, em geral, não se trata de substituição de servidores ou empregados públicos. É uma atividade importante, porém acessória, instrumental ou complementar às atribuições legais da escola, não sendo inerente a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal.

Limites

Uma novidade da LRF, em relação às leis anteriores de limites para despesas com pessoal, é que os poderes e as três esferas de governo estão envolvidos nos limites. A limitação visa a permitir ao gestor público que atenda as demandas da população como, por exemplo, saúde e educação, e não comprometa quase toda sua receita com pagamento de despesas com pessoal.

Vale lembrar que a Lei Complementar 178/2021 trouxe novidades, alterando, por exemplo, o parâmetro de cálculo da despesa com pessoal, **que agora independe do empenho**.

A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, **independentemente de empenho**.¹⁴ Vamos explicar melhor essa questão:

¹³ Art. 18, § 1º, da LRF.

¹⁴ Art. 18, § 2º, da LRF.



No regime de **competência**, as receitas e despesas são contabilizadas quando são comprometidas (fato gerador da despesa), independentemente do momento que as receitas entram ou as despesas saem do caixa. Por exemplo, se eu compro um produto em novembro (fato gerador da despesa) e pago em dezembro, no regime de competência a despesa seria contabilizada em novembro, pois foi o mês em que ocorreu o comprometimento da despesa.

A alteração acrescentou que o regime de competência para a apuração das despesas com pessoal deve ser adotado **independentemente de empenho**. Ou seja, o empenho pode coincidir com o mês adotado considerando o regime de competência; entretanto, se isso não ocorrer, o que deve ser considerado é o mês de competência, mesmo se o empenho tiver ocorrido em outro mês.

Reforçando, no regime de competência, adotado para apuração das despesas com pessoal, o décimo terceiro salário devido aos servidores públicos deve entrar no cômputo do total de despesas de pessoal do exercício a que se refere (fato gerador da despesa), ainda que o pagamento seja efetuado, por exemplo, somente no mês de janeiro.

Ademais, conforme art. 18, § 3º, da LRF, para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, XI, da CF/1988¹⁵ (o qual trata do teto de remuneração no serviço público).

Isso significa que na contabilização da despesa de pessoal, não pode haver qualquer dedução ou retenção relativa a imposto de renda, contribuição previdenciária ou outros descontos em folha, admitindo-se apenas a redução necessária para observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Esse critério busca refletir o custo integral da folha de pagamento para o ente federativo, independentemente de parte do montante retornar aos cofres públicos por meio do IRRF, por exemplo, o qual, embora contabilmente retido e recolhido, constitui receita do próprio ente quando se tratar de órgão da administração direta, autarquia ou fundação. Assim, para efeitos da LRF, não se admite a exclusão dessas retenções, pois o objetivo do legislador é mensurar a pressão orçamentária real decorrente das despesas com pessoal, e não apenas o desembolso líquido efetuado ao servidor.

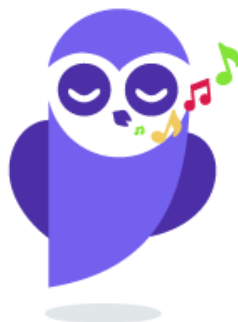
Sobre os limites, para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados¹⁶:

¹⁵ Art. 18, § 3º, da LRF.

¹⁶ Art. 19, *caput*, da LRF.



ESQUEMATIZANDO



I – União: 50%.

II – Estados: 60%.

III – Municípios: 60%.

A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho.

A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da **receita corrente líquida**, a seguir discriminados:

União

50%

Estados

60%

Municípios

60%

É importante lembrar que nem toda despesa é incluída nesse cálculo, ou seja, na despesa total com pessoal, para fins de verificação dos limites definidos na LRF, **não será(ão) computada(s) a(s) despesa(s)**¹⁷:

- ⇒ Com **indenização** por demissão de servidores ou empregados.
- ⇒ Relativas a **incentivos à demissão voluntária**.

¹⁷ Art. 19, § 1º, da LRF;



- ⇒ Com convocação extraordinária do Congresso Nacional (a Emenda Constitucional 50/2006 vedou o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação do Congresso Nacional).
- ⇒ Decorrentes de **decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração** a que se refere o § 2º do art. 18¹⁸.
- ⇒ **Com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União** na forma dos incisos XIII¹⁹ e XIV²⁰ do art. 21 da CF/1988 e do art. 31²¹ da Emenda Constitucional nº 19. Nesses casos, as despesas desses entes não são pagas com suas próprias receitas e sim da União.
- ⇒ com **inativos e pensionistas**, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da CF/1988²², quanto à parcela custeada por recursos provenientes:
- Da arrecadação de contribuições dos segurados;
 - Da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da CF/1988²³;
 - de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

¹⁸ Art. 18, § 2º, da LRF - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho.

¹⁹ Art. 21, XIII, da CF/1988 - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios.

²⁰ Art. 21, XIV, da CF/1988 - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.

²¹ Art. 31 da EC 19 - Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.

²² Art. 249 da CF/1988 - *Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.*

²³ Art. 201, § 9º, da CF/1988 - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.



Ademais, na verificação do atendimento dos limites, é **vedada** a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência.²⁴

ESCLARECENDO!



Na despesa total com pessoal, para fins de verificação dos limites definidos na LRF, não será(ão) computada(s) a(s) despesa(s):

de indenização por demissão de servidores ou empregados;

relativas a incentivos à demissão voluntária;

com convocação extraordinária do Congresso Nacional;

→ A EC 50/2006 vedou o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação do Congresso Nacional.

com pessoal, do DF e dos Estados do AP e PR, custeadas com recursos transferidos pela União;

decorrentes da decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

→ Observado este dispositivo, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão.

com inativos e pensionistas ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da CF/88, quanto à parcela custeada por recursos provenientes:

- da arrecadação de contribuições dos segurados;
- da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da CF/1988;
- de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime da previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

A repartição dos limites globais do art. 19 – União (50%), estados (60%), municípios (60%) – não poderá exceder os seguintes percentuais²⁵:

²⁴ Art. 19, § 3º, da LRF.

²⁵ Art. 20 da LRF.



I – na esfera federal:

- a) 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União.
- b) 6% para o Judiciário.
- c) 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19 (acabei de citá-los no rodapé da página anterior), repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada uma destas competências, em percentual da RCL, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LRF.
- d) 0,6% para o Ministério Público da União.

ESQUEMATIZANDO



Limites por esfera

Federal	Estadual	Municipal
Legislativo (TCU): 2,5%	Legislativo (TCE): 3%	Legislativo (TCM): 6%
Judiciário: 6%	Judiciário: 6%	
Executivo: <u>40,9%</u>	Executivo: 49%	Executivo: 54%
MPU: 0,6%	MPE: 2%	

destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da CF/1988 e o art. 31 da EC nº 19.

II – na esfera estadual:

- a) 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado.
- b) 6% para o Judiciário.
- c) 49% para o Executivo.
- d) 2% para o Ministério Público dos Estados.

Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, o percentual definido para o Legislativo será de 3,4% e do Executivo será de 48,6%, o que corresponde, respectivamente, a acréscimo e redução de 0,4%.



Limites por esfera

Federal	Estadual	Municipal
Legislativo (TCU): 2,5%	Legislativo (TCE): 3%	Legislativo (TCM): 6%
Judiciário: 6%	Judiciário: 6%	
Executivo: 40,9%	Executivo: 49%	Executivo: 54%
MPU: 0,6%	MPE: 2%	

Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios (atualmente BA, GO e PA), o percentual do Legislativo será de 3,4% e do executivo será de 48,6%.

III – na esfera municipal:

- a) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver.
- b) 54% para o Executivo.

Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas dos Municípios é diferente do Tribunal de Contas do Município. Há apenas dois Tribunais de Contas do Município, pois há vedação constitucional para a instituição de Cortes de Contas municipais, ressalvados os Tribunais de Contas do Município de São Paulo e o do Rio de Janeiro, criados antes da CF/1988. Tais Tribunais têm competência para processar e julgar contas exclusivamente do município onde foi criado e não dos outros municípios do Estado.

Porém, não há impedimento para que o Estado institua Tribunais de Contas dos Municípios, para apreciar e julgar exclusivamente as contas dos municípios integrantes de seu território. Mas há apenas três Tribunais de Contas dos Municípios (Bahia, Pará e Goiás). Os municípios dos outros estados que não possuem Tribunais de Contas dos Municípios estão sob a jurisdição dos Tribunais de Contas Estaduais.

Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, o limite será repartido entre seus ramos proporcionalmente à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL, verificadas nos



três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LRF (1997 a 1999)²⁶. Por exemplo, o Poder Judiciário do estado X teve como médias, nesses três anos, as despesas divididas por três órgãos de tamanho diferentes, A, B e C, na proporção, respectivamente, de 20%, 30% e 50% do gasto com pessoal desse Judiciário Estadual. Como a partir da LRF o limite é de 6% da RCL para o Judiciário desse Estado, o rateio do limite será da seguinte forma em relação à RCL: 1,2% para o órgão A; 1,8% para o órgão B e 3% para o órgão C.

Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos. Para tais fins, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos no art. 20 da LRF²⁷.

Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão²⁸.

INDO MAIS FUNDO!



Alguns autores acenam com a possibilidade de a LDO estabelecer critérios diferentes da LRF. Mas essa faculdade que estava no § 6º do art. 20 da LRF foi vetada:

Vetado: § 6º do art. 20: *"Somente será aplicada a repartição dos limites estabelecidos no caput caso a lei de diretrizes orçamentárias não disponha de forma diferente."*

Razões do veto: "A possibilidade de que o limite de despesas de pessoal dos Poderes e órgãos possam ser alterados na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá resultar em demandas ou incentivo especialmente no âmbito dos Estados e Municípios para que os gastos com pessoal e encargos sociais de determinado Poder ou órgão sejam ampliados em detrimento de outros, visto que o limite global do ente da Federação é fixado na Lei Complementar. Desse modo, afigura-se prejudicado o objetivo da lei complementar em estabelecer limites efetivos de gastos de pessoal aos Três Poderes. Na linha desse entendimento, o dispositivo contraria o interesse público, motivo pelo qual sugere-se a oposição de veto."

²⁶ Art. 20, § 1º, da LRF.

²⁷ Art. 20, § 5º, da LRF.

²⁸ Art. 20, § 7º, da LRF.



Assim, as LDOs não podem dispor de forma diferente da LRF.

JURISPRUDÊNCIA



A conduta de outros órgãos sobre os quais o Poder Executivo não pode exercer ingerência não lhe pode trazer tais consequências danosas.

De acordo com o STF, o descumprimento de limites de gastos previstos na legislação orçamentária realizado pelos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público Estaduais, órgãos dotados de autonomia institucional e orgânico-administrativa, não pode ensejar a inscrição do Poder Executivo do estado-membro nos sistemas restritivos ao crédito utilizados pela União, em observância ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções.²⁹

Resumindo:

Limites por esfera

Federal (50%)	Estadual (60%)	Municipal (60%)
Legislativo (TCU): 2,5%	Legislativo (TCE): 3%	Legislativo (TCM): 6%
Judiciário: 6%	Judiciário: 6%	
Executivo: 40,9%	Executivo: 49%	Executivo: 54%
MPU: 0,6%	MPE: 2%	

²⁹ ACO 1218, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 24/06/2015, publicado em DJe-125 DIVULG 26/06/2015 PUBLIC 29/06/2015.



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE - 2025 - Prefeitura de Aracaju - SE) A apuração da despesa total com pessoal é feita com base nas remunerações brutas dos servidores, sendo vedadas deduções, exceto a relativa à parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência.

Comentários: De acordo com o art. 18, § 3º, da LRF, "§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal", ou seja, ressalvada a redução para atendimento ao teto remuneratório. Cobertura do déficit dos regimes de previdência não tem relação com esse dispositivo.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que visem à substituição de servidores serão contabilizados como despesa de custeio.

Comentários: De acordo com o art. 18, § 1º, da LRF, "§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2024 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES) O limite máximo das despesas com pessoal dos entes da Federação será estipulado em função da receita corrente líquida, correspondendo a 65% de tal receita no caso dos municípios.

Comentários: De acordo com o art. 19, III, da LRF, o limite máximo para gastos com pessoal dos Municípios é de 60% sobre a receita corrente líquida.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2024 - TCE-PR) Determinado ente municipal precisa consolidar os seus gastos com pessoal no mês de julho de 2024. O gestor público determinou, para a apuração da despesa, sua realização por meio do regime de caixa, com ou sem empenho prévio e com contabilização de todos os gastos com os servidores ativos e inativos e com os pensionistas. Assim, devem, inclusive, ser contabilizados todos os vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, bem como adicionais, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, encargos sociais e contribuições. Por fim,



instruiu o gestor público de que a apuração da despesa total com pessoal deve ser feita multiplicando-se por doze os valores de dezembro (sem o décimo terceiro salário).

A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta com base na LRF.

A) As instruções do gestor estão apenas parcialmente corretas, pois o regime correto a ser adotado é o de competência e a apuração da despesa deve ser feita somando-se a realizada no mês de referência com as dos 6 meses imediatamente anteriores.

B) As instruções do gestor estão apenas parcialmente corretas, pois o regime correto a ser adotado é o de competência e a apuração da despesa deve ser feita somando-se a realizada no mês de referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, independentemente de empenho.

C) Todas as instruções do gestor público estão corretas.

D) A instrução dada pelo gestor público é equivocada quanto à desnecessidade de prévio empenho e à contabilização dos encargos sociais e contribuições como parte da despesa total com pessoal.

E) As instruções do gestor estão apenas parcialmente corretas, pois o regime correto a ser adotado é o de competência e a apuração da despesa deve ser feita somando-se a realizada no mês de referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, sendo obrigatório o prévio empenho.

Comentários:

A) Incorreta, pois a apuração da despesa deve ser feita somando-se a realizada no mês de referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, conforme art. 18, § 2º, da LRF.

B) Gabarito, nos moldes do art. 18, § 2º, da LRF.

C) Incorreta, pois a apuração da despesa deve ser feita somando-se a realizada no mês de referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, conforme art. 18, § 2º, da LRF.

D) Incorreta, pois a instrução dada pelo gestor público é correta quanto à desnecessidade de prévio empenho e à contabilização dos encargos sociais e contribuições como parte da despesa total com pessoal.

E) Incorreta, pois a contabilização da despesa com pessoal independe do empenho, conforme art. 18, § 2º, da LRF.

Gabarito: B.

(FCC - Consultor Técnico Administrativo - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Para os efeitos da Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, não se computando os gastos com os inativos e os pensionistas.

Comentário: Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, **os inativos e os pensionistas**, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência (art. 18, *caput*, da LRF).



Gabarito: Errada

(FCC - Consultor Técnico Administrativo - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder o percentual de 50% da receita corrente líquida, limite este aplicado a todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios).

Comentário: A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder os seguintes percentuais da receita corrente líquida do ente da federação: 50% (União), 60% (Estados) e 60% (Municípios) (art. 19, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

(FCC – Técnico Previdenciário – SEGE/MA - 2018) Os gastos com pessoal nos entes federados não poderão exceder 50% da receita corrente líquida da União, Estados e Municípios, não se incluindo aí despesas decorrentes de incentivo à demissão voluntária.

Comentário: Na LRF:

Art. 19. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50%.

II – Estados: 60%.

III – Municípios: 60%.

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

Gabarito: Errada

(FCC - Procurador Legislativo – CLDF - 2018) A Constituição Federal, no *caput* de seu art. 169, estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Em razão disso, a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 19, fixou os limites totais de despesa com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação e com base na receita corrente líquida, sendo esse limite de 60% da referida receita para Estados e Municípios. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, relativamente ao Distrito Federal, não serão computadas as despesas de organização e de manutenção do Ministério Público, da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

Comentário: Na LRF:

Art. 19. (...)



§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição (...)

Tais dispositivos citados tratam da competência da União para organizar e manter o Poder Judiciário, o MPDFT e a DP dos Territórios; e organizar e manter a PCDF, a PMDF, o CBMDF, bem como prestar assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio.

Gabarito: Certa

(FCC – Analista Judiciário - TRT/2 - 2018) Considere as seguintes informações quanto à despesa total com pessoal que foram extraídas do sistema contábil do Poder Judiciário de um determinado Estado e que se referem ao exercício financeiro de 2017.

- Despesa empenhada: R\$ 143.000.000,00
- Despesa liquidada: R\$ 141.000.000,00
- Despesa paga: R\$ 140.900.000,00
- Despesa reconhecida no resultado patrimonial conforme o regime de competência: R\$ 141.000.000,00

A Receita Corrente Líquida do Estado referente ao exercício financeiro de 2017 foi R\$ 2.500.000.000,00.

De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Judiciário, em 31/12/2017, não estava impedido de alterar a estrutura de carreira que implicasse aumento de despesa, pois a despesa total com pessoal não excedeu o limite de alerta.

Despesas com Pessoal = 141.000

RCL dada do Estado = 2.500.000

Limite máximo do P.J. = 6% da RCL = 150.000

Limite prudencial do P.J. = 95% de 150.000 = 142.500

Limite de alerta do P.J. = 90% de 150.000 = 135.000

Comentário: Assim, o Poder Judiciário não estava impedido de alterar a estrutura de carreira que implicasse aumento de despesa, pois a despesa total com pessoal não excedia o limite prudencial.

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista de Gestão - TCE/PE - 2017) Gastos com passagens e despesas com locomoção para fins de fiscalização de obra pública em andamento são despesas correntes do grupo pessoal e encargos sociais, sujeitas aos limites estabelecidos na LRF.



Comentário: Despesas indenizatórias, como passagens e gastos com locomoção, não se enquadram como despesas com pessoal.

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista de Gestão – TCE/PE – 2017) Gastos com pessoal e encargos sociais das fundações públicas federais estão incluídos no limite de despesas de pessoal aplicável à União.

Comentário: Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência (art. 18, *caput*, da LRF).

Gabarito: Certa

(CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – TCE/SC – 2016) Os contratos de terceirização de mão de obra integram o limite de despesas de pessoal, independentemente do tipo de serviço que estiver sendo terceirizado.

Comentário: Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “outras despesas de pessoal” (art. 18, § 1º, da LRF).

Gabarito: Errada

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) No âmbito da União, despesa relativa a demissão voluntária é computada no limite de despesa total com pessoal.

Comentário: As despesas relativas a incentivos à demissão voluntária não são computadas no limite de despesa total com pessoal (art. 19, § 1º, II, da LRF).

Gabarito: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Um dos limites impostos aos entes públicos pela LRF é a despesa com pessoal, individualizada por poder e órgão. No caso do Poder Legislativo Municipal que tem como referência uma Receita Corrente Líquida de R\$ 240 milhões, terá como limite de despesa com pessoal o valor de R\$ 144 milhões.

Comentário: Na esfera municipal, o limite é de 6% da RCL para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município quando houver. Assim, basta calcular: 6% de 240 milhões = 14,4 milhões.

Gabarito: Errada

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Em um determinado ente estadual, o limite da despesa total com pessoal no âmbito do Poder Legislativo é de 60% para a Casa Legislativa e 40% para o Tribunal de Contas. Sabendo-se que ao final do terceiro quadrimestre do último



exercício financeiro encerrado, o ente estadual apurou uma receita corrente líquida de R\$ 51,25 bilhões, o limite máximo da despesa total com pessoal da Assembleia Legislativa corresponde a R\$ 1.537.500.000.

Comentário: Na esfera estadual, o limite é de 3 % da RCL para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. Assim, basta calcular: $3\% \text{ da RCL} = 3\% \text{ de R\$ } 51,25 \text{ bilhões} = \underline{1,5375 \text{ Bilhões}}$. Normalmente, a questão terminaria aqui, pois pediria o limite do Poder Legislativo Estadual. Entretanto, esse não foi o pedido da questão.

Desse valor encontrado (e não em relação à RCL), a questão convencionou que 60% iria para a Assembleia Legislativa e 40% para o Tribunal de Contas. E a questão pede o limite da Assembleia Legislativa.

Assim: $60\% \text{ de } 1,5375 \text{ Bilhões} = 0,9225 \text{ Bilhões} = \text{R\$ } 922.500.000$

Logo, o limite máximo da despesa total com pessoal da Assembleia Legislativa é de R\$ 922.500.000.

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Legislativo – ALE/SE – 2018) O Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa têm limites de gastos separados para fins de contabilização do limite de despesas de pessoal da LRF.

Comentário: O Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa não têm limites de gastos separados para fins de contabilização do limite de despesas de pessoal da LRF. O Limite de gastos do Poder Legislativo Estadual, **incluindo** o TCE, é de 3% da RCL.

Gabarito: Errada

Controle, Referência Constitucional e Ato Nulo de Pleno Direito

A CF/1988 também trata do assunto despesas com pessoal. Segundo o art. 169, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é exatamente o que estudamos na LRF.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

Assim, todos os entes estão sujeitos aos limites de despesas com pessoal previstos em lei complementar. Além disso, o § 2º determina que, decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar, ou seja, na LRF, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas



federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

No parágrafo anterior, analisamos de forma conjunta o *caput* e o § 2º do art. 169 da CF/1988. Vamos agora estudar o § 1º do mesmo artigo constitucional.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

Tal parágrafo pode ser resumido da seguinte forma: "os aumentos de despesas com pessoal, independentemente da forma ou do órgão, só poderão ser feitos:"

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

O inciso I determina que, para aumentar as despesas com pessoal, deve haver **dotação, na LOA**, suficiente para atender as despesas já existentes e ainda aos novos acréscimos. Isso deve ser prévio, ou seja, antes de o aumento ser efetivamente colocado em prática.

O inciso II determina que, para aumentar as despesas com pessoal, deve haver **autorização específica na LDO**. Entretanto, para apenas esse inciso II, há uma ressalva: as empresas públicas e as sociedades de economia mista não exigem autorização específica na LDO para aumentar suas despesas com pessoal.

Ainda neste tópico, dentro de "limite ultrapassado", veremos outros dispositivos do art. 169 da CF/1988. Vamos prosseguir.



A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou os arts. 21 e 65 da LRF e deu outras providências. O nosso foco agora será o art. 21.

Importante: as alterações do arts. 21 e 65 não são temporárias, ou seja, não são aplicadas apenas no caso da Covid-19.



Conforme a LRF, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda³⁰:

- ⇒ As exigências de acompanhamento, para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa (art. 16): estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO.
- ⇒ As exigências para a criação das despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17). São elas: atos que criarem as despesas ou as aumentarem deverão ser instruídos com estimativas do impacto orçamentário-financeiro, no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; demonstração da origem dos recursos para seu custeio; comprovação de que a criação ou o aumento da despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO; compensação dos seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
- ⇒ O disposto no inciso XIII do art. 37 da CF/1988: a vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- ⇒ As exigências do § 1º do art. 169 da CF/1988 (já estudadas neste tópico).
- ⇒ O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

³⁰ Art. 21, *caput*, I, da LRF.



Art. 21. É nulo de pleno direito:

1 - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a - às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no

inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição

é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público

referentes aos temas "Geração de Despesa" e "Despesa Obrigatória de Caráter Continuado"

A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na LDO → **ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.**

b - ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Também é nulo de pleno direito:

⇒ o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão.³¹

É comum associar esse prazo ao final dos mandatos de quatro anos dos Chefes do Executivo, porém é interessante observar que a norma também alcança o mandato dos Presidentes de casas legislativas, que é de dois anos. Logo, um Presidente de uma Câmara Municipal, por exemplo, não poderá aumentar a despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do seu mandato de dois anos. Os dispositivos seguintes vão deixar isso mais claro.

⇒ o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;³²

³¹ Art. 21, *caput*, II, da LRF.

³² Art. 21, *caput*, III, da LRF.



A partir da alteração, a LRF proíbe aumentos em despesas com pessoal em parcelas posteriores ao mandato. Para exemplificar, imagine que lei aprovada tenha programado aumentos escalonados em uma determinada carreira da seguinte forma:

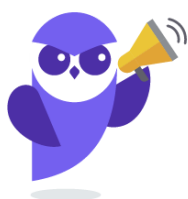
- Ano de publicação da Lei - 10%
- Ano subsequente à publicação da Lei - 5%
- Ano subsequente ao aumento anterior: 5%

A partir de agora, só será possível se todas as parcelas do escalonamento do aumento ocorrerem dentro do mesmo mandato. O Chefe de Poder ou órgão não poderá executar esse tipo de escalonamento se o último ano estiver fora do mandato dele, por exemplo.

⇒ a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.³³

A LRF deixa bastante claro que não poderá ser aprovada, editada ou sancionada, por diversos chefes de Poder ou Órgão, qualquer norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Ou, ainda, resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Note que há uma responsabilidade conjunta dos demais Poderes ou órgãos com os gastos que, no fim das contas, sobrecarregam o mandato do Poder Executivo.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



As restrições de que tratam os incisos II, III e IV (três citados acima): devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.³⁴

Analisando isoladamente o inciso IV do *caput*, as restrições teriam como foco apenas o prazo final dos mandatos de quatro anos dos Chefes do Executivo, porém é interessante observar que a norma agora deixa claro que alcança o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo e aplica-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo

³³ Art. 21, *caput*, IV, da LRF.

³⁴ Art. 21, § 1º, da LRF.



dos Poderes referidos no art. 20. Logo, um Presidente de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, não poderá aumentar a despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do seu mandato de dois anos.

ESCLARECENDO!



Art. 21. É nulo de pleno direito:
(...)

- II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão;
- III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão;
- IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do MP, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:

- I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e
- II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.



Para fins do disposto neste artigo 21 da LRF, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no § 1º do art. 169 da CF/1988 (já tratamos do tema neste tópico) ou aqueles que, de qualquer modo, acarretam a criação ou o aumento de despesa obrigatória.³⁵

É importante ressaltar que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para as despesas com pessoal será realizada ao final de cada **quadrimestre**³⁶. O **relatório de gestão fiscal**, de periodicidade quadrimestral, conterá comparativo com os limites de que trata a LRF do montante da despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas³⁷.

Vale ressaltar que, de acordo com a CF/1988, a regra é que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são **irredutíveis**³⁸, com algumas ressalvas constitucionais, nas quais não se inclui a redução consensual dos respectivos vencimentos.

Relembro que a CF/1988 veda a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de **despesas com pessoal** ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.³⁹

Limites de Alerta, Prudencial e Ultrapassado

• Limites de Alerta

Vamos agora falar dos limites de alerta, prudencial e ultrapassado. Resumidamente, os limites os são:

³⁵ Art. 21, § 2º, da LRF.

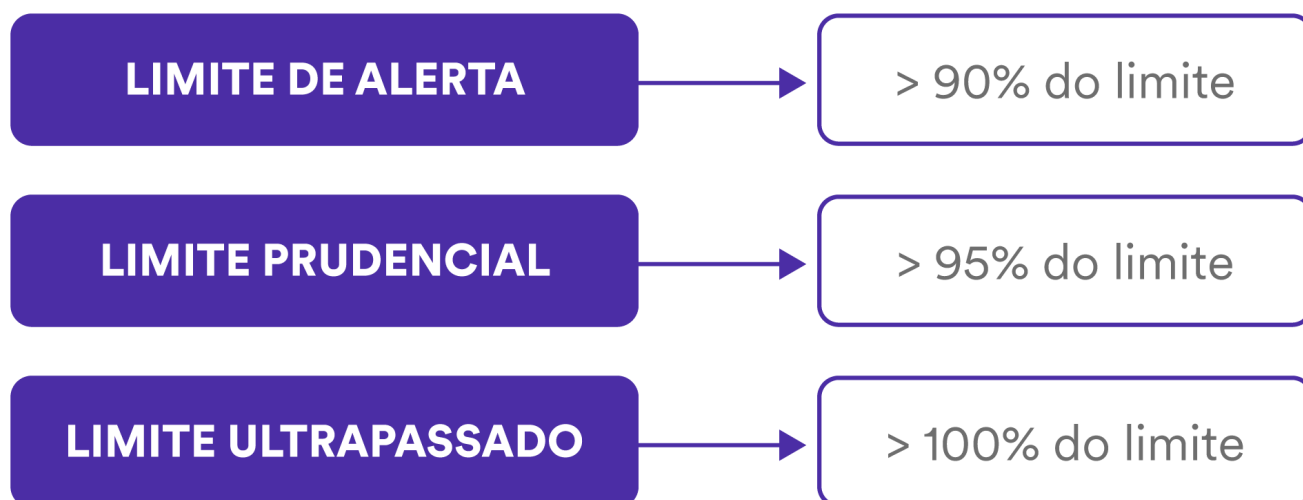
³⁶ Art. 22, *caput*, da LRF.

³⁷ Art. 55, *caput*, I, a, da LRF.

³⁸ Art. 37, XV, da CF/1988.

³⁹ Art. 167, X, da CF/1988.





Sobre o limite de alerta, compete aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão e alertá-los quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassar 90% do limite⁴⁰.

Aqui, trata-se de um mero aviso do Tribunal de Contas Competente, sem qualquer consequência ou aplicação de vedações.

• Limite Prudencial

Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (**limite prudencial**), são **vedados** ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso⁴¹:

- ⇒ Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, **salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.**
- ⇒ Criação de cargo, emprego ou função.
- ⇒ Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
- ⇒ Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de **educação, saúde e segurança.**
- ⇒ Contratação de hora extra, salvo no caso das situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional (relembro que a EC 50/2006 vedou o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação do Congresso Nacional).

⁴⁰ Art. 59, § 1º, II, da LRF.

⁴¹ Art. 22, parágrafo único, da LRF.



LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, parágrafo único) → > 95% do limite

Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso:

- Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição (geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices);
- Criação de cargo, emprego ou função;
- Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- Provisão de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- Contratação de hora extra, salvo no caso das situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional (relembro que a EC 50/2006 vedou o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação do Congresso Nacional).

TOME NOTA!



O limite de alerta ocorre quando os Tribunais de Contas constatam que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou **90%** do limite, não havendo nenhuma sanção ou vedação, apenas um alerta. Já o limite prudencial ocorre quando a despesa total com pessoal exceder a **95%** do limite, incorrendo em diversas vedações para o Poder ou órgão que ultrapassar tal percentual.

• **Limite Ultrapassado**

Conforme art. 23 da LRF, se a despesa total com pessoal do Poder ou órgão ultrapassar os limites definidos em lei (**limite ultrapassado**), sem prejuízo das medidas previstas no limite prudencial (citadas acima), o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,



sendo pelo menos um terço de redução no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da CF/1988⁴².

De acordo com esses dispositivos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências (§§ 3º e 4º do art. 169 da CF/1988):

- ⇒ Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.
- ⇒ Exoneração dos servidores não estáveis.
- ⇒ Exoneração de servidor **estável**, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal (Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação desse dispositivo). O servidor que perder o cargo fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos 3º e 4º será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

⁴² Art. 23, *caput*, da LRF.



LIMITE ULTRAPASSADO (art. 23) → > 100% do limite

Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos, sem prejuízo das medidas previstas no limite prudencial, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da CF/1988.



Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base no que estudamos na LRF, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências:

- Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança.
- Exoneração dos servidores não estáveis.
- Exoneração de servidor estável (se as medidas anteriores não forem suficientes), desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.



O servidor que perder o cargo fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas para a efetivação desse dispositivo.

O cargo objeto da redução prevista será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão não poderá⁴³:

- ⇒ Receber transferências voluntárias, ressalvadas as destinadas à saúde, à educação e à assistência social.
- ⇒ Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente.
- ⇒ Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Os dispositivos trazem duas alterações importantes decorrentes da Lei Complementar 178/2021:

- As proibições abarcavam todo o ente federativo se não alcançada a redução das despesas com pessoal no prazo estabelecido e enquanto perdurasse o excesso. Agora, a proibição é específica para o Poder ou órgão que está com o limite excedido, e não para todo o ente. Essa alteração legislativa decorreu do entendimento do STF, que, ao julgar casos em que o limite da despesa de pessoal de um Poder ou órgão autônomo havia sido ultrapassado e

⁴³ Art. 23, § 3º c/c art. 25, § 3º, ambos da LRF.



as sanções eram aplicadas a todo o ente federativo, aplicava o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.

- A vedação para a realização de operações de crédito (se não alcançada a redução das despesas com pessoal no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso) tinha como exceção as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária; agora, a exceção é para o pagamento da dívida mobiliária.



JURISPRUDÊNCIA



Por fim, importantíssimo registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os §§ 1º e 2º do art. 23 da LRF, que assim dispõe:

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADI 2238)



§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADI 2238)

Perceba que esses parágrafos trazem mecanismos adicionais aos já mencionados nos parágrafos 3º e 4º do art. 169 da CF, tratados acima.

Ocorre que, ao julgar a ADI 2238-5, o STF entendeu que (i) a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe medidas alternativas não contempladas no texto constitucional; (ii) a redução salarial faz recair sobre os agentes estatais todo o ônus decorrente da falta de programação dos órgãos de administração do Estado; (iii) o tratamento normativo adotado pelo diploma legislativo em questão afeta, de maneira frontal, a garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional devido aos servidores públicos (CF, art. 37, XV); (iv) a garantia da irredutibilidade incide sobre aquilo que, a título de vencimentos, o servidor já vinha percebendo (por isso obteve-se a interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, uma vez que o ocupante do cargo não pode receber valor menor do que vinha auferindo).

Nesse contexto, o STF, por maioria, julgou procedente o pedido para:

- 1) declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido.
- 2) quanto ao § 2º do art. 23, declarou a sua inconstitucionalidade, pois necessariamente haveria a redução de vencimentos para adequação à redução de carga horária, o que afronta o art. 37, XV, da CF.

Exceções aos Prazos para Redução das Despesas com Pessoal

Estas são as exceções aos prazos do art. 23 da LRF para a redução das despesas com pessoal:

APLICAÇÃO IMEDIATA: as restrições são aplicadas imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão.⁴⁴

SUSPENSÃO: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; enquanto perdurar a situação, serão **suspensas** a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo.⁴⁵

DUPLICAÇÃO: já em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, os prazos do artigo serão **duplicados**. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos trimestres. Nessa hipótese, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no limite prudencial (citadas em tópicos anteriores).⁴⁶

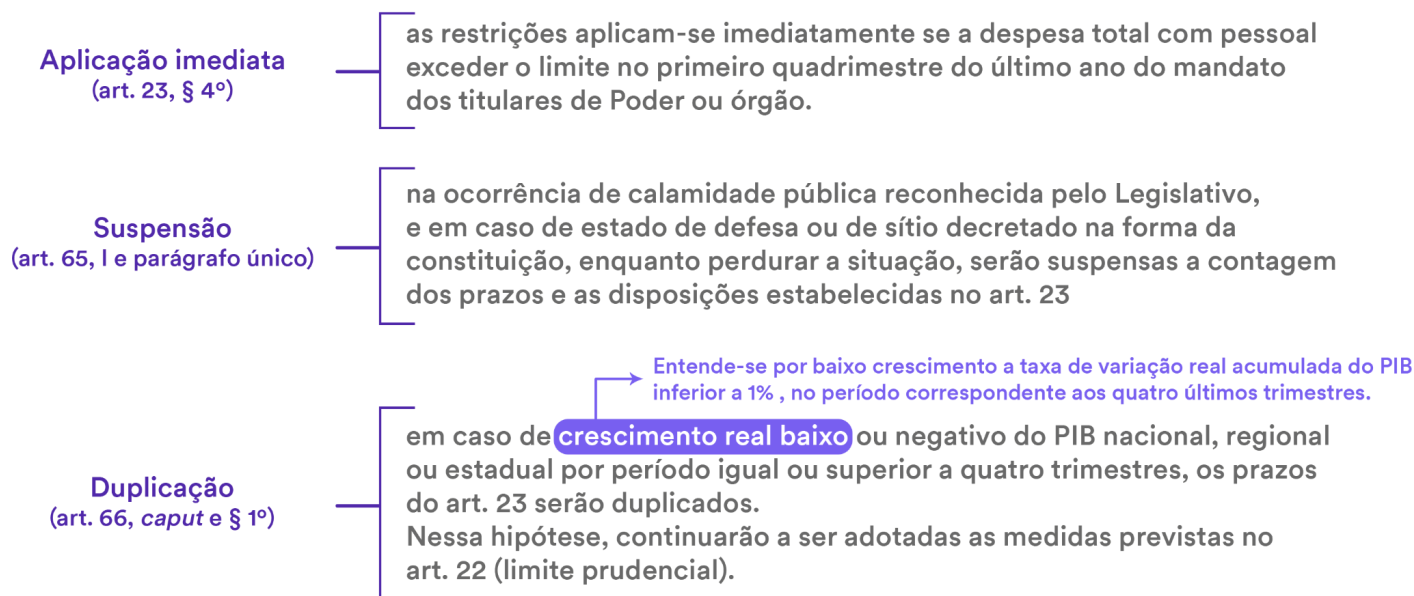
⁴⁴ Art. 23, § 4º, da LRF.

⁴⁵ Art. 65, *caput*, I, da LRF.

⁴⁶ Art. 66, *caput* e § 1º, da LRF.



Exceções aos Prazos do art. 23 para Redução das Despesas com Pessoal



NÃO SE APLICAM: as restrições previstas não se aplicam ao Município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a ⁴⁷:

I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União; e

II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.

O disposto acima sobre o “não se aplica” só terá efeito caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente.

ESCLARECENDO!



⁴⁷ Art. 23, §§ 5º e 6º, da LRF



Exceções aos Prazos do art. 23 para Redução das Despesas com Pessoal

LC 164/2018

Não se aplicam
(art. 23, §§ 5º e 6º)

não se aplicam ao Município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a:

I - diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União; e

II - diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.



A exceção acima só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente.

HORA DE PRATICAR!



(FGV - 2025 - Concurso Nacional Unificado (OAB) - 43º Exame) O Estado Beta, no último ano, ultrapassou o limite de despesa total de pessoal, que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é de, no máximo, 60% da Receita Corrente Líquida (RCL). Por falta de gestão responsável, apesar de os demais Poderes e órgãos autônomos terem se enquadrado dentro dos respectivos percentuais fixados como limites individuais, o Poder Executivo Estadual ainda não conseguiu alcançar a redução determinada pela própria LRF, dentro do prazo por ela estipulado, para atender ao percentual máximo de 49% da RCL, fixado como limite individual de despesas com pessoal para o Poder Executivo Estadual. Diante desse cenário, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo estadual não poderá:

A) realizar qualquer operação de crédito, apenas.

B) receber transferências voluntárias (exceto nas áreas de educação, saúde e assistência social), mas poderá obter garantia de outro ente, bem como poderá contratar operações de crédito.



C) obter garantia de outro ente, nem contratar operações de crédito, ressalvadas as que visem à redução das despesas com pessoal, mas poderá receber transferências voluntárias em quaisquer áreas.

D) receber transferências voluntárias (exceto nas áreas de educação, saúde e assistência social), nem obter garantia de outro ente, nem contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Comentários: A questão traz um cenário em que o Poder Executivo estadual não conseguiu reduzir o excesso dentro dos dois quadrimestres previstos pela LRF. Nesse cenário, devem ser aplicadas as vedações do art. 23, § 3º: não poderá receber transferências voluntárias (salvo para educação, saúde e assistência social, conforme art. 25, § 3º, da LRF); não poderá obter garantia de outro ente; e não poderá contratar operações de crédito, salvo as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. Vamos aos comentários de cada assertiva:

A) Incorreta. Ao Poder Executivo são aplicadas as três vedações acima mencionadas.

B) Incorreta. O Poder Executivo não poderá receber garantia de outro ente.

C) Incorreta. O Poder Executivo não poderá receber transferências voluntárias (salvo para educação, saúde e assistência social, conforme art. 25, § 3º, da LRF).

D) Gabarito, nos estritos termos do art. 23, § 3º, da LRF.

Gabarito: D.

(CEBRASPE - 2024 - Procurador do Município - Prefeitura de Camaçari - BA) Para se adequar ao limite legal da despesa com pessoal, os entes da Federação podem adotar diversas providências para reduzir as despesas com servidores ativos, inativos e pensionistas. Tais providências, conforme o ordenamento jurídico pertinente, incluem a

I. exoneração de servidores não estáveis;

II. redução temporária da remuneração dos servidores, acompanhada da adequação da jornada de trabalho;

III. redução, em pelo menos 20%, das despesas com cargos comissionados e funções de confiança;

IV. decretação da perda do cargo pelo servidor estável, desde que observados os requisitos legais e constitucionais;

V. redução ou a suspensão temporária das aposentadorias dos servidores públicos.

Estão certos apenas os itens:

A) I, II e V.

B) I, III e IV.

C) I, IV e V.

D) II, III e IV.

E) II, III e V.

Comentários:



- I. A exoneração de servidores não estáveis é um dos mecanismos de redução de despesa de pessoal, previsto no art. 169, § 3º, II, da CF.
 - II. A redução temporária da remuneração dos servidores, acompanhada da adequação da jornada de trabalho era uma medida prevista no art. 23, § 2º, da LRF, mas foi declarada inconstitucional pelo STF.
 - III. A redução, em pelo menos 20%, das despesas com cargos comissionados e funções de confiança é um dos mecanismos de redução de despesa de pessoal, previsto no art. 169, § 3º, I, da CF.
 - IV. A decretação da perda do cargo pelo servidor estável, desde que observados os requisitos legais e constitucionais é um dos mecanismos de redução de despesa de pessoal, previsto no art. 169, § 4, da CF.
 - V. A redução ou a suspensão temporária das aposentadorias dos servidores públicos não é um mecanismo de redução de despesa com pessoal, não há previsão disso na CF ou na LRF.
- Portanto, estão certos apenas os itens I, III e IV.

Gabarito: B.

(CEBRASPE - 2024 - STJ) A despesa da União com pessoal não pode exceder o limite de 60% da receita corrente líquida, sendo o limite prudencial fixado em 54% dessa receita.

Comentários: De acordo com o art. 19, I, da LRF, a despesa com pessoal da União não pode exceder 50% da receita corrente líquida, sendo o limite prudencial (95%) fixado em 47,5%.

Gabarito: Errada.

(CESPE - TJ/ES - 2023) Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e no disposto na Constituição Federal de 1988 acerca do orçamento, julgue o item subsequente. Caso o TJ/ES extrapole o seu limite prudencial da despesa com pessoal, ele não poderá, enquanto perdurar o excesso, prover cargos vagos com os candidatos aprovados em concurso público, porém poderá aplicar a revisão geral anual da remuneração dos seus então servidores.

Comentários: Segundo o art. 22 da LRF, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;



IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesse contexto, TJ/ES extrapolou seu limite prudencial da despesa com pessoal (95%) e não poderá prover cargos vagos com os candidatos aprovados em concurso público; todavia, poderá aplicar a revisão geral anual da remuneração dos seus servidores prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

Gabarito: Certa

(FGV - TRT - 13ª REGIÃO - 2022) Suponha que o governador do estado X, visando à manutenção, para seu sucessor, dos bons índices de desempenho na área de educação conquistados em sua gestão, tivesse decidido realizar concurso público, em setembro, para o provimento de servidores na área ainda em 2022, ano em que termina o seu mandato.

Para garantir que seu ato não contivesse qualquer irregularidade, o governador pediu um parecer para a Procuradoria do Estado, recebendo como resposta que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, seu ato seria considerado nulo de pleno direito.

O art. 21 da LRF diz que é nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:



- a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou
- b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

Portanto, como se trata de aumento de despesa em virtude da nomeação de aprovados em concurso público nos 180 (cento e oitenta) dias (setembro) anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, o ato seria considerado nulo de pleno direito.

Resposta: Certa

(FCC – Juiz – TJ/MS – 2020) A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 – impõe, em seu artigo 22, uma série de medidas restritivas para os Poderes e órgãos que ultrapassarem o chamado “limite prudencial”, correspondente a 95% dos limites máximos de despesas de pessoal, constantes dos artigos 19 e 20 do mesmo diploma, calculados em percentuais da receita corrente líquida dos respectivos entes políticos. Ainda que atingido o limite prudencial, será permitido promover a revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos agentes públicos.

Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial), são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (art. 22, parágrafo único, I, da LRF)

Resposta: Certa

(FCC – Promotor – MPE/MT – 2020) O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público devem fiscalizar o cumprimento das normas previstas na Lei Complementar nº 101/2000. Dentre as normas cujo cumprimento deve ser fiscalizado, encontram-se as previstas nos artigos 22 e 23 da referida lei, que tratam do controle da despesa total com pessoal. De acordo com tais normas, a verificação do cumprimento dos limites de despesa será realizada ao final de cada quadrimestre, e, quando o total da despesa com pessoal exceder 95% do limite fixado com base em percentual da receita corrente líquida, ao Poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso fica vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial), são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança (art. 22, parágrafo único, IV, da LRF).

Resposta: Certa



(FCC - Consultor Técnico Administrativo - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos duzentos dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgãos públicos mencionados na referida lei.

É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão (art. 21, *caput*, II, da LRF).

Resposta: Errada

(FCC - Consultor Técnico Administrativo - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) É vedado ao Poder ou órgão público a criação de cargo, emprego ou função se a despesa total com pessoal exceder a 85% do limite fixado na referida lei.

É vedado ao Poder ou órgão público a criação de cargo, emprego ou função se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite fixado na referida lei (art. 22, parágrafo único, II, da LRF).

Resposta: Errada

(CESPE – Analista de Controle Externo - TCE/PE - 2017) Situação hipotética: No final do primeiro quadrimestre de 2017, as despesas com pessoal do Poder Executivo do município AB estavam no patamar de 52% de sua receita corrente líquida. Assertiva: Nessa situação, o município deverá reduzir o excedente dessas despesas nos dois quadrimestres seguintes, sendo a redução de, no mínimo, um terço no primeiro deles.

De acordo com o art. 23 da LRF, se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

Se as despesas com pessoal do Poder Executivo do Município estavam em 52% da RCL e o limite total é 54% da RCL, significa que o município não ultrapassou seu limite. Na verdade, ele ultrapassou apenas o limite prudencial (95% do limite de 54%, o que dá 51,3%), o que enseja diversas restrições, mas não a de redução nos dois quadrimestres seguintes. Logo, não há percentual excedente para ser eliminado.

Resposta: Errada

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) Sempre que verificar que as despesas de pessoal de Poder Executivo estadual atingiram o limite prudencial — 95% do limite máximo das despesas com pessoal —, o TCE deverá emitir alerta sobre esse fato, na forma da LRF.

Sempre que verificar que as despesas de pessoal de Poder Executivo estadual atingiram o limite de alerta — 90% do limite máximo das despesas com pessoal —, o respectivo tribunal de contas deverá emitir alerta sobre esse fato, na forma da LRF (art. 59, § 1º, II, da LRF).

Resposta: Errada



(FCC – Analista Legislativo – ALE/SE – 2018) Um determinado Estado apresenta Receita Corrente Líquida de 1 bilhão de reais no último relatório divulgado pelo Poder Executivo, enquanto a despesa total com pessoal do único Tribunal de Contas Estadual, para o mesmo período, foi de 5 milhões de reais, mantendo percentual histórico. Uma comissão foi criada no âmbito da Assembleia Legislativa, tendo apurado que, nos últimos 12 meses, houve execução de 6 milhões de reais com servidores efetivos, 16 milhões de reais com servidores de provimento em comissão e 6 milhões de reais com contratos de terceirização de mão de obra referentes à substituição de servidores. Nesse caso, não há qualquer impedimento à nomeação de servidores aprovados em concurso público já homologado.

Gastos com pessoal do Legislativo:

TCE = 5 milhões

Assembleia = 6 MI + 16 MI + 6 MI = 28 Milhões

Total = 33 Milhões

O Limite de gastos do Poder Legislativo Estadual, incluindo o TCE, é de 3% da RCL = 3% de 1 bilhão = 30 milhões.

Logo, o limite de gastos com despesas de pessoal, no caso relatado, teria sido excedido em 3 milhões.

Assim, **existe** impedimento à nomeação de servidores. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial), são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso, entre outros, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

Resposta: Errada

(FCC – Analista Judiciário – TRE/SP - 2017) A despesa total com pessoal, de determinado órgão federal, referente ao segundo quadrimestre de 2016, excedeu em R\$ 70.000 o limite máximo estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000. Considerando-se que o limite máximo da despesa total com pessoal é de R\$ 680.000, o limite prudencial, segundo a Lei Complementar nº 101/2000, corresponde, em R\$, a 646.000.

Limite prudencial = 95% do limite total = 95% de R\$ 680.000

Limite prudencial = R\$ 646.000.

Resposta: Certa

(FCC - Analista Judiciário – TRF/3 – 2016) É vedado ao Poder que exceder a 90% do limite para a despesa com pessoal a criação de cargo, emprego ou função.

É vedado ao Poder que exceder a **95%** do limite para a despesa com pessoal a criação de cargo, emprego ou função (art. 22, parágrafo único, II, da LRF).

Resposta: Errada



(FCC - Analista Judiciário – TRF/3 – 2016) A Lei Complementar nº 101/2000, no que se refere ao controle da despesa com pessoal, estabelece que, em regra geral, é permitida a contratação de qualquer espécie de operação de crédito, ainda que extrapolado 100% do limite para a despesa com pessoal e não tenha ocorrido a recondução no prazo previsto em lei.

Em regra geral, **não é** permitida a contratação de operação de crédito quando extrapolado o 100% do limite para a despesa com pessoal e não tenha ocorrido a recondução no prazo previsto em lei. As exceções são as operações de crédito destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal (art. 23, § 3º, III, da LRF).

Resposta: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) O Município de Pinhas, ao elaborar o Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente ao 1º quadrimestre de 2017, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, inesperadamente descobriu que ultrapassou os 95% do limite definido no Art. 20 da LRF. Diante dessa situação, o Município ficou vedado de realizar provimento de cargo público, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

Se ultrapassado 95% do limite, fica vedado o provimento de cargo público, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança (art. 22, parágrafo único, IV, da LRF).

Resposta: Certa

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Em um ente municipal, ao final do 2º trimestre de um exercício, a despesa total com pessoal atingiu o montante de R\$ 3.900.733.200,00, sendo que o limite máximo admitido era de R\$ 3.714.984.000,00. De acordo com as disposições da LRF, no quadrimestre seguinte essa despesa deverá ser reduzida em pelo menos R\$ 46.437.300,00.

O gasto total com pessoal ultrapassou o limite máximo em $3.900.733.200 - 3.714.984.000 = 185.749.200$.

Segundo o art. 23 da LRF, se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites, o percentual excedente deve ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo **pelo menos um terço no primeiro**.

Assim, $1/3$ de $185.749.200 = 61.916.400,00$

Resposta: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Os dados a seguir foram extraídos do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado de um município referente ao exercício de 2016.

Receita Corrente Líquida	R\$ 5.292.000.000,00
Despesa Total com Pessoal - Poder Executivo	R\$ 2.698.920.000,00
Despesa Total com Pessoal - Poder Legislativo	R\$ 343.980.000,00



A partir da análise dos dados e à luz das regras fiscais aplicáveis, é correto afirmar que o Poder Legislativo ultrapassou apenas o limite prudencial.

Vamos calcular para os dois Poderes para melhor fixação do conteúdo.

O limite total dos municípios é de 60% em relação à RCL.

Os limites por Poder dos Municípios em relação à RCL:

- a) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver.
- b) 54% para o Executivo.

Limite Máximo de Despesa com Pessoal (Executivo).

$$5.292.000.000 \times 54\% = 2.857.680.000$$

Limite Máximo de Despesa com Pessoal (Legislativo).

$$5.292.000.000 \times 6\% = 317.520.000$$

O Poder Legislativo **ultrapassou o limite máximo de despesa com pessoal** (logo, ultrapassou todos os demais limites).

Para a fixação do conteúdo:

Limite Prudencial (**95%** do Limite Máximo)

$$\text{Executivo: } 2.857.680.000 \times 95\% = 2.714.796.000$$

$$\text{Legislativo: } 317.520.000 \times 95\% = 301.644.000$$

O Poder Legislativo **ultrapassou o limite prudencial**.

Logo, o Poder Legislativo ultrapassou **o limite máximo de despesa com pessoal e não apenas o limite prudencial**.

Resposta: Errada

Despesas com a Seguridade Social

Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, atendidas ainda as exigências do art. 17, o qual trata das despesas obrigatórias de caráter continuado⁴⁸.

⁴⁸ Art. 24, *caput*, da LRF.



ESTA CAI NA PROVA!



Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total.

A Seguridade Social compreende o benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas⁴⁹.

No entanto, é dispensada da compensação por aumento permanente de receita ou pela redução permanente de outras despesas se o aumento de despesa decorrer de⁵⁰:

- I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;*
- II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;*
- III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.*

TOME NOTA!



É dispensado da compensação referida no art. 17 (dentre outros, o aumento permanente de receita e a redução permanente de despesa) o aumento de despesa decorrente de reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real (art. 24, § 1º, III, da LRF).

⁴⁹ Art. 24, § 2º, da LRF.

⁵⁰ Art. 24, § 1º, da LRF.



Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do **§ 5º do art. 195 da Constituição**, atendidas ainda as exigências do **art. 17.**

Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

referente ao tema “Despesa Obrigatória de Caráter Continuado”

É dispensado da compensação referida no **art. 17** o aumento de despesa decorrente de:

concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

HORA DE PRATICAR!



(Avança SP – 2024 – Câmara Municipal de Osasco – SP) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar, majorar ou estender um benefício ou serviço relativo à seguridade social, é necessário que seja feita a indicação de:

- A) alíquota para os tributos existentes, independentemente do percentual da folha.
- B) percentual de contribuição dos beneficiários, que pode variar a cada exercício.
- C) fonte de custeio total, garantindo a viabilidade financeira da medida proposta.
- D) um período de carência para a implementação do benefício, sem necessidade de recursos financeiros.
- E) um plano de financiamento que não precisa ser aprovado pelo Legislativo.

Comentários: Conforme art. 24 da LRF, “Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17”. A única alternativa que corresponde aos termos da lei é a letra C. As demais alternativas trazem requisitos inventados, inexistentes na lei.

Gabarito: C.



(VUNESP – 2023 – TCM-SP) Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com seguridade social, nos termos da Constituição Federal de 1988, nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido:

- A) sem que haja correspondência na despesa incluída especificamente no orçamento da seguridade.
- B) sem proposta de expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados.
- C) sem a indicação da fonte de custeio total.
- D) sem reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
- E) sem a prévia transferência de recursos por créditos adicionais.

Comentários: Conforme art. 24 da LRF, “Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17”. Vamos analisar as alternativas:

- A) Incorreta. Essa alternativa traz um requisito inexistente na lei.
- B) Incorreta. Não é obrigatório demonstrar a expansão quantitativa dos serviços. Em verdade, se o aumento da despesa decorrer dessa situação, então não será necessário demonstrar a compensação prevista no art. 17 da LRF.
- C) Gabarito, conforme art. 24, caput, da LRF.
- D) Incorreta. Não é obrigatório demonstrar “reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real”. Em verdade, se o aumento da despesa decorrer dessa situação, então não será necessário demonstrar a compensação prevista no art. 17 da LRF.
- E) Incorreta. Requisito inexistente na lei.

Gabarito: C.

(CESPE – Auditor de Finanças e Controle – SEFAZ/AL - 2020) Nenhum benefício relativo à seguridade social poderá ser criado sem a indicação de uma fonte de custeio para suportar essa despesa.

Comentário: Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total (art. 24, *caput*, da LRF).

Gabarito: Certa



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

Consideram-se despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, as despesas derivadas de lei que fixe a um ente público a obrigação legal de

- a) distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses.
- b) distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e construir moradias populares no prazo de 12 meses.
- c) prestar atendimento clínico-cirúrgico gratuito para cães por um período de 20 meses e adquirir transportes escolares no prazo de seis meses.
- d) distribuir cestas básicas por um período de 30 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses.
- e) fornecer medicamentos para duas crianças por um período de 15 meses e reparar estradas danificadas no prazo de 12 meses.

Comentários:

A despesa obrigatória de caráter continuado, segundo a LRF, é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixa para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios, como é o caso do item D (distribuir cestas básicas por um período de 30 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses.). No item C temos "adquirir transportes escolares no prazo de seis meses" que não é despesa corrente, por isso errado. Nos demais itens, o critério temporal não foi satisfeito.

Gabarito: D

2. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

A receita orçamentária total prevista, a receita orçamentária total arrecadada e a receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foram, respectivamente, R\$ 9.600.000,00, R\$ 9.900.000,00 e R\$ 6.400.000,00. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Judiciário do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi, em R\$,

- a) 384.000,00
- b) 576.000,00
- c) 594.000,00
- d) 3.840.000,00



e) 5.940.000,00

Comentários:

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Segundo o art. 20 da LRF, os limites globais serão repartidos entre os poderes e o Ministério Público, não podendo exceder os seguintes percentuais da receita corrente líquida:

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER E ENTES				
	$\Sigma = 50\%$	$\Sigma = 60\%$		
	UNIÃO	ESTADOS	ESTADOS COM TCMS (BAHIA, PARA E GOIÁS)	MUNICÍPIOS
EXECUTIVO	40,9%	49%	48,6%	54%
LEGISLATIVO	2,5%	3%	3,4%	6%
JUDICIÁRIO	6%	6%	6%	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,6%	2%	2%	-

O poder Judiciário tem limite de 6% incidente sobre a RCL, assim, temos:

6% de R\$ 6.400.000,00 = R\$ 384.000,00.

Gabarito: A

3. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Sobre despesas públicas de entes públicos, considere:

I. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 16.500.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da



Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 8.910.000,00.

II. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 8.100.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 4.860.000,00.

III. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 9.200.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 5.520.000,00.

IV. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 5.000.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o Poder Executivo do referido ente recebeu o alerta do Tribunal de Contas quando a Despesa Total com Pessoal desse poder, no exercício financeiro de 2022, ultrapassou o limite de R\$ 2.430.000,00.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) II e III.

Comentários:

Questão bem difícil, em que cada inciso precisa ser analisado e calculado. Faremos um a um:

- I. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 16.500.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 8.910.000,00.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER E ENTES				
	$\Sigma = 50\%$	$\Sigma = 60\%$		
	UNIÃO	ESTADOS	ESTADOS TCMs (BA, PA e GO)	COM MUNICÍPIOS



EXECUTIVO	40,9%	49%	48,6%	54%
LEGISLATIVO	2,5%	3%	3,4%	6%
JUDICIÁRIO	6%	6%	6%	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,6%	2%	2%	-

49% de R\$ 16.500.000,00 = R\$ **8.085.000,00 (ERRADO)**

- II. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 8.100.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 4.860.000,00.

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Ente estadual → 60% da RCL = 60% de R\$ 8.100.000,00 = R\$ **4.860.000,00 (CERTO)**

- III. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 9.200.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 5.520.000,00.

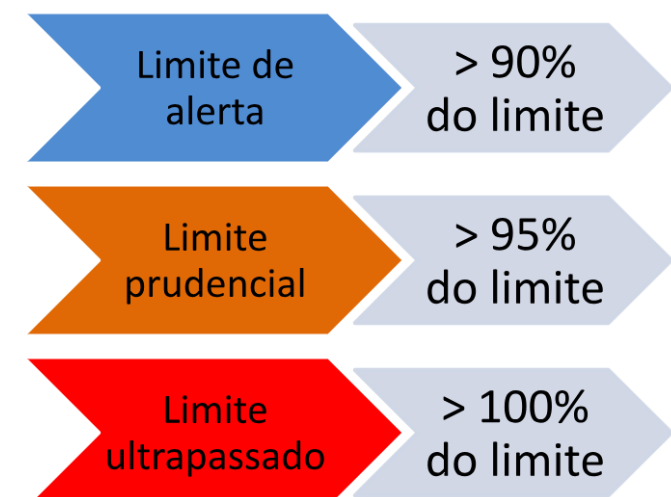
Agora temos um caso de um município.

4% de R\$ 9.200.000,00 = R\$ **4.968.000,00 (ERRADO)**

IV. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 5.000.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o Poder Executivo do referido ente recebeu o alerta do Tribunal de Contas quando a Despesa Total com Pessoal desse poder, no exercício financeiro de 2022, ultrapassou o limite de R\$ 2.430.000,00.

Os limites para controle são os seguintes:





Assim, temos primeiro que saber o limite máximo do Executivo desse município, vejamos:

$54\% \text{ de R\$ } 5.000.000,00 = \text{R\$ } 2.700.000,00$ (aqui é o limite máximo).

O tribunal de contas emite alerta ao se alcançar 90% do máximo, isto é:

$90\% \text{ de R\$ } 2.700.000,00 = \text{R\$ } 2.430.000,00$. (CERTO)

Portanto, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

4. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

O limite global para a despesa total com pessoal, como percentual da receita corrente líquida, no âmbito estadual, é

- a) de 40%.
- b) de 50%.
- c) de 60%.
- d) de 100%.
- e) inexistente.

Comentários:

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS



50%	60%	60%
-----	-----	-----

Logo, o gabarito é o item C.

Gabarito: C

5. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

Considere as seguintes despesas:

- I. Indenização por demissão de servidores ou empregados.
- II. Relativas a incentivos à demissão voluntária.
- III. Horas extras.
- IV. Contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores.

Nos termos previstos na Lei Complementar 101/2000, entende-se como despesa com pessoal o constante em

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) II, III e IV, apenas

Comentários:

Segundo a LRF

"Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Ainda conforme a LRF:

*"§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, **não serão computadas as despesas:***



I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;"

Logo, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B

6. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As receitas discriminadas a seguir, cujos valores estão expressos em reais (R\$), são de um ente público municipal e referentes ao exercício financeiro de 2021.

Receitas Corrente e de Capital Previstas
85.900.000,00

Receita Corrente Arrecadada
43.400.000,00

Receita Corrente Líquida
33.100.000,00

Receita de Capital Arrecadada
29.150.000,00

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2021, foi, em R\$,

a) 46.386.000,00

b) 17.874.000,00

c) 23.436.000,00

d) 19.860.000,00

e) 39.177.000,00

Comentários:

O único limite que nos interessa na tabela é o valor da Receita Corrente Líquida, que foi de R\$ 33.100.000,00. O enunciado cita que é um ente municipal e buscamos o limite para o executivo, assim:

54% de R\$ 33.100.000,00 = R\$ 17.874.000,00.

Logo, o gabarito é o item B.

Gabarito: B

7. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Apoio Especializado/Engenharia/2022



Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o valor percentual máximo de despesas com pessoal que a União utilizar, em relação à sua receita líquida, é

- a) 60%.
- b) 20%.
- c) 30%.
- d) 40%.
- e) 50%.

Comentários:

Mais uma questão de decoreba de percentual. A banca FCC é literal e adora cobrar os percentuais, pessoal.

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Logo, o gabarito é o item E.

Gabarito: E

8. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Um ente público estadual apresentou, no exercício financeiro de 2021, receita corrente líquida e receita corrente total arrecadada de R\$ 5.780.000,00 e R\$ 6.310.000,00, respectivamente. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2021, foi, em R\$,

- a) 3.786.000,00.
- b) 3.468.000,00.
- c) 3.407.400,00.
- d) 3.121.200,00.
- e) 2.832.200,00.



Comentários:

Mais uma vez a FCC fornecendo valores desnecessários. O valor que nos interessa é o da RCL (R\$ 5.780.000,00). O ente é estadual e estamos em busca do limite do Poder executivo. Assim,

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER E ENTES				
	$\Sigma = 50\%$	$\Sigma = 60\%$		
	UNIÃO	ESTADOS	ESTADOS COM TCMs (BA, PA e GO)	MUNICÍPIOS
EXECUTIVO	40,9%	49%	48,6%	54%
LEGISLATIVO	2,5%	3%	3,4%	6%
JUDICIÁRIO	6%	6%	6%	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,6%	2%	2%	-

49% de R\$ 5.780.000,00 = R\$ 2.832.200,00.

Gabarito: E

9. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Controle Externo/2022

As informações a seguir sobre as receitas de um ente público municipal, referentes ao exercício financeiro de 2021, foram extraídas do seu sistema de contabilidade:

Receita Orçamentária Atualizada R\$ 97.520.000,00
 Receita Orçamentária Realizada R\$ 101.890.000,00
 Receita Corrente Líquida R\$ 55.200.000,00

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo do referido ente recebeu o alerta do Tribunal de Contas quando a Despesa Total com Pessoal desse poder, no exercício financeiro de 2021, ultrapassou o limite de, em reais,

- a) 52.660.800,00
- b) 28.317.600,00
- c) 29.808.000,00
- d) 49.518.540,00
- e) 26.827.200,00



Comentários:

Novamente, o único valor que nos interessa nesse tipo de questão é o da **Receita Corrente Líquida (R\$ 55.200.000,00)**.

O limite que buscamos é o de alerta do executivo municipal, assim:

$90\% (\text{limite de alerta}) \times \text{RCL} \times 54\% = \text{R\$ } 26.827.200,00$.

É a forma de bolo para as questões da FCC sobre esse assunto. Atente-se!

Gabarito: E

10.FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Conforme previsão em legislação federal vigente, a despesa total com pessoal, por período de apuração em cada estado da Federação, não poderá exceder o limite de

- a) 60% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- b) 50% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- c) 60% da receita corrente líquida, excluído o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- d) 50% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago com inativos e pensionistas.
- e) 50% da receita corrente líquida, excluído o valor pago com inativos e pensionistas.

Comentários:

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Vale lembrar que não se incluem na despesa total com pessoal o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados. No valor incluído, encontra-se os gastos com ativos, inativos e pensionistas. Assim, como o enunciado refere-se a um ente estadual, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C



11. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

As despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o regramento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

- a) são aquelas previstas no Plano Plurianual e que se protraem por pelo menos 4 exercícios consecutivos, estando condicionadas à observância da margem estabelecida em anexo que integra a referida peça orçamentária.
- b) correspondem às vinculações constitucionais em gastos com saúde e educação, não sendo passíveis de limitação de empenho na hipótese de frustração da previsão de arrecadação de receitas.
- c) contemplam as despesas de pessoal do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo e Tribunal de Contas, devendo observar o limite global de 49% da receita corrente líquida apurada no exercício.
- d) constituem ato do Chefe do Executivo e somente poderão ser implementadas a partir da comprovação de medidas de compensação consistentes na redução de despesas em valor correspondente.
- e) possuem requisitos específicos para sua geração, entre os quais se insere a comprovação de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:

De acordo com os arts. 15 a 17 da LRF, uma despesa somente pode ser realizada se atender simultaneamente as seguintes condições:

- Demonstrar a estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício.
- Apresentar compatibilidade com o PPA e a LDO.
- Tiver adequação orçamentária com a LOA (dotação suficiente).
- Não afetar as metas fiscais estabelecidas pela LDO.

Se for o caso de despesa continuada, acrescentam-se as seguintes exigências:

- Deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois seguintes.
- Deve demonstrar a fonte de recursos para o seu custeio.
- Deve estar acompanhada de medida de compensação pelo aumento permanente da arrecadação ou pela redução de outra despesa em valor equivalente.

Vejamos a literalidade da LRF:

“Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.



§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.”

Logo, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

12.FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

A Lei Complementar nº 101/2000 define a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios como

- a) obrigatória de caráter continuado.
- b) relevante de caráter continuado.
- c) orçamentária de caráter continuado.
- d) pública de caráter continuado.
- e) contratual de caráter continuado.

Comentários:

A despesa obrigatória de caráter continuado, segundo a LRF, é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixa para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Gabarito: A

13.FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu condições para a geração de despesa ou assunção de obrigação, como a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É EXCEÇÃO legal ao cumprimento dessas mencionadas condições a despesa

- a) relativa à subvenção social na área da assistência social, saúde ou educação.
- b) por prazo determinado prorrogada.



- c) suportada pela receita corrente líquida.
- d) considerada irrelevante.
- e) com terceirização de mão de obra.

Comentários:

Segundo a LRF

"Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias."

Assim, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

14.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Uma despesa obrigatória de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é aquela derivada de lei que fixa a um ente público a obrigação de

- a) prover auxílio financeiro pelo período de 8 meses para famílias afetadas por uma enchente.
- b) prover alimentos pelo período de 12 meses para famílias afetadas por uma enchente.
- c) construir moradias populares em um prazo de 4 anos.



- d) distribuir gratuitamente materiais escolares por um período de 3 anos.
- e) adquirir um veículo que será utilizado para o transporte de idosos.

Comentários:

A despesa obrigatória de caráter continuado, segundo a LRF, é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixa para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios, como é o caso do item D (distribuir gratuitamente materiais escolares por um período de 3 anos). **No item C temos "construir moradias populares em um prazo de 4 anos" que não é despesa corrente (é despesa de capital), assim como no item E, por isso, itens errados.** Logo, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

15.FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

A lei de responsabilidade fiscal, com relação à despesa, estabelece:

- a) Será considerada lesiva ao patrimônio público a expansão de despesa com ação governamental sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
- b) É anulável o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem a declaração do ordenador de despesa de que esse aumento é adequado à lei orçamentária anual e compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
- c) Será considerada compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que, mesmo infringindo suas disposições, seja politicamente justificada pela autoridade ordenadora.
- d) É obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a quatro exercícios.
- e) Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, exceto os gastos com inativos e pensionistas.

Comentários:

A LRF é categórica ao definir que

"Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17."

Como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes é um requisito obrigatório elencado no artigo 16, nosso gabarito é o item A.



Quanto aos demais itens, analisemos:

b) Errado

É nulo!

c) Errado

Infringindo suas disposições, será considerada nula.

d) Errado

É obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

e) Errado

Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, **incluindo os gastos com inativos e pensionistas**.

Gabarito: A

16.FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Embora o chamado limite prudencial do comprometimento da receita com despesas de pessoal corresponda a 95% do patamar máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, o Tribunal de Contas

- a) tem o dever de alertar os Poderes ou órgãos se for atingido 80% do patamar máximo.
- b) tem o dever de alertar os Poderes ou órgãos se for atingido 90% do patamar máximo.
- c) não fará alerta até que o patamar máximo seja atingido.
- d) não fará alerta até que o limite prudencial seja atingido.
- e) não fará dele qualquer alerta.

Comentários:

Conforme a LRF,

"Art. 59

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º;

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;



III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;

IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária."

Assim, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B

17.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2022

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, Capítulo IV – Da Despesa Pública, Seção II – Das Despesas com Pessoal, Subseção I, Definições e Limites, artigo 19:

"Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: [...]"

Os entes da federação e seus percentuais da receita corrente líquida que complementam corretamente a frase acima são:

- a) União: 50%; Estados: 60%; e Municípios: 60%.
- b) União: 60%; Estados: 40%; e Municípios: 20%.
- c) União: 40%; Estados: 80%; e Municípios: 40%.
- d) Estados: 50%; e Municípios: 30%; apenas.
- e) Estados: 80%; e Municípios: 40%; apenas.

Comentários:

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Logo, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A



18.FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

A seção responsável pela contabilidade recebeu autos de fase interna de licitação para contratação de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de promover o competente bloqueio de recursos orçamentários.

Entre os profissionais do setor, no entanto, foi objeto de dúvida qual seria a rubrica mais apropriada.

As opções então ventiladas, como constam da Portaria Interministerial 163/2001 atualizada, foram as seguintes:

- 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
- 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

Sobre essas classificações, é correto afirmar que embora tenham a mesma

- a) natureza da despesa e modalidade de aplicação, diferem quanto ao elemento da despesa, mas ambas as classificações não integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) natureza da despesa e elemento da despesa, diferem quanto à modalidade de aplicação, mas ambas as classificações integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- c) natureza da despesa e elemento da despesa, diferem quanto à modalidade de aplicação, mas ambas as classificações não integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- d) natureza da despesa e modalidade de aplicação, diferem quanto ao elemento da despesa, sendo que apenas uma das classificações integra a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- e) modalidade de aplicação e elemento da despesa, diferem quanto à natureza da despesa, sendo que apenas uma das classificações integra o conceito de despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comentários:

Essa é uma questão mais difícil e que mescla LRF com o que estudamos nas aulas de despesas públicas.

Conforme o narrado, entre os profissionais do setor, no entanto, foi objeto de dúvida qual seria a rubrica mais apropriada. As opções então ventiladas, como constam da Portaria Interministerial 163/2001 atualizada, foram as seguintes:

- 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
- 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

Perceba que as duas dotações apresentam em comum 3.3.90 (categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, divergindo apenas nos elementos de despesa (37 e 37) - **descartamos aqui os itens A, B, C e E**. Nosso gabarito é o item D e vale lembrar que



somente os Contratos de Terceirização são considerados Outras Despesas de Pessoal, conforme a LRF.

Gabarito: D

19.FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

Em cada período de apuração o Estado do Amapá não poderá exceder, com despesa total com pessoal, o percentual de sua receita corrente líquida igual a

- a) 60%, sem qualquer diferença de cálculo em relação às demais unidades da federação em virtude de sua conversão de Território em Estado.
- b) 50%, não computados, entretanto, os policiais militares admitidos até outubro de 1993, entre outras exclusões.
- c) 60%, não computados, entretanto, os policiais militares admitidos até outubro de 1993, entre outras exclusões.
- d) 50%, não computados, entretanto, os Magistrados e Membros do Ministério Público, entre outras exclusões.
- e) 60%, não computados, entretanto, os Magistrados e Membros do Ministério Público, entre outras exclusões.

Comentários:

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%

Descartamos, assim, os itens B e D. Vale lembrar que, conforme a LRF e o Manual de Demonstrativos Fiscais, na RCL do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima, não serão considerados os recursos recebidos para atendimento das despesas com pessoal a cargo da União previstas nos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19. Além disso, em contextos como o do Amapá, que foi transformado de território em estado, a lei poderia prever ajustes ou regimes transicionais, porém, a LRF por si só não faz menção direta a tratamentos diferenciados para tais casos no cálculo da despesa com pessoal. As alternativas a, b, d e e sugerem percentuais e exclusões que não são corroboradas pelo texto da LRF e pelas normas gerais aplicáveis a todos os estados. Portanto, a alternativa c é a mais correta dentro das opções fornecidas, assumindo que há uma especificidade local ou interpretativa que exclua determinados policiais militares da contagem (o que deve ser verificado na legislação estadual ou regulamentação específica).

Gabarito: C



20. FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/Contabilidade/2022

Os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 para a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, com base em percentual da receita corrente líquida, para o Poder Judiciário, o Ministério Público da União e o Tribunal de Contas de União são, respectivamente,

- a) 6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Executivo.
- b) 0,6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Executivo.
- c) 6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.
- d) 6% – 6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.
- e) 0,6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.

Comentários:

Vejamos a tabela-resumo:

Assim,

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER E ENTES				
	$\Sigma = 50\%$	$\Sigma = 60\%$		
	UNIÃO	ESTADOS	ESTADOS COM TCMs (BA, PA e GO)	MUNICÍPIOS
EXECUTIVO	40,9%	49%	48,6%	54%
LEGISLATIVO	2,5%	3%	3,4%	6%
JUDICIÁRIO	6%	6%	6%	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,6%	2%	2%	-

Nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

21. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Auditoria/2021

Um determinado ente da federação contabilizou gastos com:

- I. pensionistas.
- II. proventos de aposentadoria.
- III. indenização por demissão de servidores.



IV. incentivos à demissão voluntária.

V. encargos sociais.

O cômputo para a apuração dos gastos com pessoal desse ente, nos termos ditados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve considerar os itens

- a) I, II, III, IV e V.
- b) IV e V, apenas.
- c) I, II e V, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) III, IV e V, apenas.

Comentários:

Segundo a LRF

"Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Ainda conforme a LRF:

"§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;"

Logo, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

22.FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Um dos aspectos de acentuada relevância, na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, é o que se refere às despesas com pessoal. Dada a extrema importância do assunto, solicitou-se o auxílio de um especialista na área, para ajudar na realização da classificação e da contabilização das despesas de determinado ente da Federação, distinguindo-as entre "despesas de pessoal" e "outras despesas de pessoal". O especialista, tomando como base as normas da referida Lei Complementar, classificou e contabilizou, corretamente, como



- a) outras despesas de pessoal os gastos feitos com adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, para pagamento aos funcionários da ativa, em razão de decisão definitiva proferida em mandado de segurança.
- b) despesas de pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos.
- c) outras despesas de pessoal os gastos feitos com os inativos, a título de proventos da aposentadoria, reformas e pensões.
- d) despesas de pessoal os gastos feitos com os ativos, civis e militares, mesmo que a título de adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, e com os inativos.
- e) outras despesas de pessoal os gastos feitos com o pagamento de adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, para pagamento aos inativos (equiparação salarial de regime estatutário), em razão de decisão judicial transitada em julgado.

Comentários:

Mais uma questão literal da FCC que pode ser respondida diretamente com base no artigo 18. Segundo a LRF

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.”

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.”

Logo, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

23.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Ciências Atuariais/2021

As despesas totais com pessoal na União, estados e municípios sofrem limitações visando à manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário em cada ente federativo. Com base no que prevê a legislação federal vigente, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder

- a) 50% da receita corrente líquida no caso da União, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração líquida dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.



- b) 65% da receita corrente líquida no caso dos municípios, incluindo as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.
- c) 60% da receita corrente líquida no caso da União, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração líquida dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza, exceto a redução por exigência constitucional.
- d) 50% da receita corrente líquida no caso dos estados, computando-se as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.
- e) 60% da receita corrente líquida no caso dos municípios, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza, exceto a redução por exigência constitucional.

Comentários:

Segundo a LRF

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".”

Ainda conforme a LRF:

“§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;”

Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
50%	60%	60%



Tivemos também uma alteração na LRF:

"Art. 18

§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)"

Assim, o nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

24.FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considere que o Estado pretenda assinar um contrato de Parceria Público Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, para reforma, operação e manutenção de hospitais, que ensejará o pagamento de contraprestação pecuniária ao contratado pelos próximos 15 anos. Sob a ótica dos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para geração de despesa pública, a assinatura do contrato pressupõe, entre outros requisitos,

- a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que o contrato deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como declaração do ordenador de despesa da compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- b) declaração do ordenador da despesa de que não haverá aumento do montante da dívida consolidada fixada em Resolução do Senado Federal e do percentual de comprometimento anual da receita corrente líquida com despesas primárias.
- c) declaração de que não se trata de despesa de caráter continuado, com demonstração da ausência de impacto na margem de expansão de despesas primárias dos próximos 5 (cinco) anos, prevista no Plano Plurianual.
- d) comprovação de adequação com a margem de expansão de despesas prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de ausência de extrapolação do limite de despesa de pessoal considerando o acréscimo oriundo das parcelas anuais da contraprestação.
- e) compensação da despesa gerada com medidas de redução de despesas da mesma natureza, pelos próximos 5 (cinco) exercícios, salvo se demonstrada sua cobertura pelo incremento da receita estimada no Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:

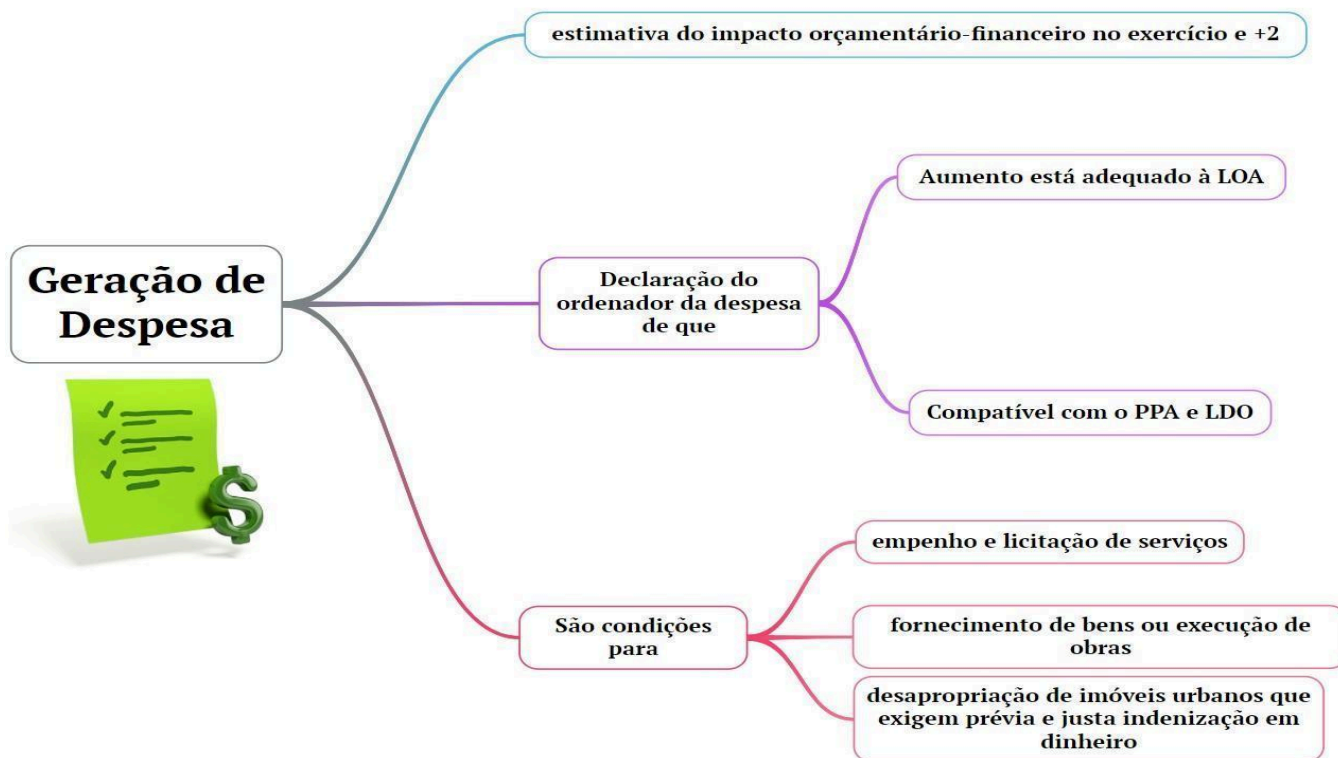
Conforme a LRF:

"Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357)

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;



II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias."



Logo, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

25.FCC - JE TJMS/TJ MS/2020

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 – impõe, em seu artigo 22, uma série de medidas restritivas para os Poderes e órgãos que ultrapassem o chamado “limite prudencial”, correspondente a 95% dos limites máximos de despesas de pessoal, constantes dos artigos 19 e 20 do mesmo diploma, calculados em percentuais da receita corrente líquida dos respectivos entes políticos. Ainda que atingido o limite prudencial, será permitido promover

- a) a criação de cargo, emprego ou função pública nas áreas de saúde e educação.
- b) a alteração de estrutura de carreira, ainda que implique aumento de despesa.
- c) a revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos agentes públicos.
- d) a contratação de hora extra, desde que devidamente justificada a necessidade pelo gestor público.
- e) o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores de quaisquer áreas da administração pública.



Comentários:

Compete aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão e alertá-los quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassar 90% do limite (limite de alerta). Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial), são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso:

VEDAÇÕES APLICADAS NOS CASOS DE ULTRAPASSAGEM DO LIMITE PRUDENCIAL	
REGRA	EXCEÇÃO
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título	salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
criação de cargo, emprego ou função	
alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa	
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título	ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança
contratação de hora extra	salvo no caso das situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias e

Logo, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

26.FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020

A Receita Corrente Líquida de um ente público estadual referente ao exercício financeiro de 2018 foi R\$ 4.500.000.000,00. Em 2018, para atender o limite definido pela Lei Complementar no 101/2000 para a despesa total com pessoal do Poder Legislativo Estadual, incluído o Tribunal de Contas do Estado, o valor NÃO poderia ter ultrapassado, em reais, a:

- a) 2.700.000.000,00
- b) 135.000.000,00
- c) 81.000.000,00
- d) 270.000.000,00
- e) 162.000.000,00



Comentários:

Questão tradicional, com aquela "forma de bolo" da FCC. Perceba que estamos em busca da despesa total com pessoal do Poder Legislativo Estadual, incluído o Tribunal de Contas do Estado, assim:

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER E ENTES				
	$\Sigma = 50\%$	$\Sigma = 60\%$		
	UNIÃO	ESTADOS	ESTADOS COM TCMs (BA, PA e GO)	MUNICÍPIOS
EXECUTIVO	40,9%	49%	48,6%	54%
LEGISLATIVO	2,5%	3%	3,4%	6%
JUDICIÁRIO	6%	6%	6%	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,6%	2%	2%	-

3% da RCL = 3% de R\$ 4.500.000.000,00 = R\$ 135.000.000,00

Gabarito: B



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

Consideram-se despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, as despesas derivadas de lei que fixe a um ente público a obrigação legal de

- a) distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses.
- b) distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e construir moradias populares no prazo de 12 meses.
- c) prestar atendimento clínico-cirúrgico gratuito para cães por um período de 20 meses e adquirir transportes escolares no prazo de seis meses.
- d) distribuir cestas básicas por um período de 30 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses.
- e) fornecer medicamentos para duas crianças por um período de 15 meses e reparar estradas danificadas no prazo de 12 meses.

2. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

A receita orçamentária total prevista, a receita orçamentária total arrecadada e a receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foram, respectivamente, R\$ 9.600.000,00, R\$ 9.900.000,00 e R\$ 6.400.000,00. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Judiciário do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi, em R\$,

- a) 384.000,00
- b) 576.000,00
- c) 594.000,00
- d) 3.840.000,00
- e) 5.940.000,00

3. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Sobre despesas públicas de entes públicos, considere:

- I. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 16.500.000,00. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 8.910.000,00.



II. A receita corrente líquida de um ente público estadual no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 8.100.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 4.860.000,00.

III. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 9.200.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2022, foi R\$ 5.520.000,00.

IV. A receita corrente líquida de um ente público municipal no exercício financeiro de 2022 foi R\$ 5.000.000,00. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o Poder Executivo do referido ente recebeu o alerta do Tribunal de Contas quando a Despesa Total com Pessoal desse poder, no exercício financeiro de 2022, ultrapassou o limite de R\$ 2.430.000,00.

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) II e III.

4. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

O limite global para a despesa total com pessoal, como percentual da receita corrente líquida, no âmbito estadual, é

- a) de 40%.
- b) de 50%.
- c) de 60%.
- d) de 100%.
- e) inexistente.

5. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

Considere as seguintes despesas:

- I. Indenização por demissão de servidores ou empregados.
- II. Relativas a incentivos à demissão voluntária.



III. Horas extras.

IV. Contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores.

Nos termos previstos na Lei Complementar 101/2000, entende-se como despesa com pessoal o constante em

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) II, III e IV, apenas

6. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As receitas discriminadas a seguir, cujos valores estão expressos em reais (R\$), são de um ente público municipal e referentes ao exercício financeiro de 2021.

Receitas Corrente e de Capital Previstas
85.900.000,00

Receita Corrente Arrecadada
43.400.000,00

Receita Corrente Líquida
33.100.000,00

Receita de Capital Arrecadada
29.150.000,00

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2021, foi, em R\$,

- a) 46.386.000,00
- b) 17.874.000,00
- c) 23.436.000,00
- d) 19.860.000,00
- e) 39.177.000,00

7. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Apoio Especializado/Engenharia/2022

Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o valor percentual máximo de despesas com pessoal que a União utilizar, em relação à sua receita líquida, é

- a) 60%.



- b) 20%.
- c) 30%.
- d) 40%.
- e) 50%.

8. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Um ente público estadual apresentou, no exercício financeiro de 2021, receita corrente líquida e receita corrente total arrecadada de R\$ 5.780.000,00 e R\$ 6.310.000,00, respectivamente. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o limite máximo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do referido ente, no exercício financeiro de 2021, foi, em R\$,

- a) 3.786.000,00.
- b) 3.468.000,00.
- c) 3.407.400,00.
- d) 3.121.200,00.
- e) 2.832.200,00.

9. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Controle Externo/2022

As informações a seguir sobre as receitas de um ente público municipal, referentes ao exercício financeiro de 2021, foram extraídas do seu sistema de contabilidade:

Receita Orçamentária Atualizada	R\$ 97.520.000,00
Receita Orçamentária Realizada	R\$ 101.890.000,00
Receita Corrente Líquida	R\$ 55.200.000,00

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo do referido ente recebeu o alerta do Tribunal de Contas quando a Despesa Total com Pessoal desse poder, no exercício financeiro de 2021, ultrapassou o limite de, em reais,

- a) 52.660.800,00
- b) 28.317.600,00
- c) 29.808.000,00
- d) 49.518.540,00
- e) 26.827.200,00



10.FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Conforme previsão em legislação federal vigente, a despesa total com pessoal, por período de apuração em cada estado da Federação, não poderá exceder o limite de

- a) 60% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- b) 50% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- c) 60% da receita corrente líquida, excluído o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados.
- d) 50% da receita corrente líquida, incluindo o valor pago com inativos e pensionistas.
- e) 50% da receita corrente líquida, excluído o valor pago com inativos e pensionistas.

11.FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

As despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o regramento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

- a) são aquelas previstas no Plano Plurianual e que se protraem por pelo menos 4 exercícios consecutivos, estando condicionadas à observância da margem estabelecida em anexo que integra a referida peça orçamentária.
- b) correspondem às vinculações constitucionais em gastos com saúde e educação, não sendo passíveis de limitação de empenho na hipótese de frustração da previsão de arrecadação de receitas.
- c) contemplam as despesas de pessoal do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo e Tribunal de Contas, devendo observar o limite global de 49% da receita corrente líquida apurada no exercício.
- d) constituem ato do Chefe do Executivo e somente poderão ser implementadas a partir da comprovação de medidas de compensação consistentes na redução de despesas em valor correspondente.
- e) possuem requisitos específicos para sua geração, entre os quais se insere a comprovação de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

12.FCC - AJ TRT14/TRT 14/Administrativa/2022

A Lei Complementar nº 101/2000 define a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios como

- a) obrigatória de caráter continuado.
- b) relevante de caráter continuado.



- c) orçamentária de caráter continuado.
- d) pública de caráter continuado.
- e) contratual de caráter continuado.

13.FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu condições para a geração de despesa ou assunção de obrigação, como a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É EXCEÇÃO legal ao cumprimento dessas mencionadas condições a despesa

- a) relativa à subvenção social na área da assistência social, saúde ou educação.
- b) por prazo determinado prorrogada.
- c) suportada pela receita corrente líquida.
- d) considerada irrelevante.
- e) com terceirização de mão de obra.

14.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Uma despesa obrigatória de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é aquela derivada de lei que fixa a um ente público a obrigação de

- a) prover auxílio financeiro pelo período de 8 meses para famílias afetadas por uma enchente.
- b) prover alimentos pelo período de 12 meses para famílias afetadas por uma enchente.
- c) construir moradias populares em um prazo de 4 anos.
- d) distribuir gratuitamente materiais escolares por um período de 3 anos.
- e) adquirir um veículo que será utilizado para o transporte de idosos.

15.FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

A lei de responsabilidade fiscal, com relação à despesa, estabelece:

- a) Será considerada lesiva ao patrimônio público a expansão de despesa com ação governamental sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
- b) É anulável o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem a declaração do ordenador de despesa de que o aumento é adequado à lei orçamentária anual e compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



- c) Será considerada compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que, mesmo infringindo suas disposições, seja politicamente justificada pela autoridade ordenadora.
- d) É obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a quatro exercícios.
- e) Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, exceto os gastos com inativos e pensionistas.

16.FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Embora o chamado limite prudencial do comprometimento da receita com despesas de pessoal corresponda a 95% do patamar máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, o Tribunal de Contas

- a) tem o dever de alertar os Poderes ou órgãos se for atingido 80% do patamar máximo.
- b) tem o dever de alertar os Poderes ou órgãos se for atingido 90% do patamar máximo.
- c) não fará alerta até que o patamar máximo seja atingido.
- d) não fará alerta até que o limite prudencial seja atingido.
- e) não fará dele qualquer alerta.

17.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2022

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, Capítulo IV – Da Despesa Pública, Seção II – Das Despesas com Pessoal, Subseção I, Definições e Limites, artigo 19:

“Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: [...]”

Os entes da federação e seus percentuais da receita corrente líquida que complementam corretamente a frase acima são:

- a) União: 50%; Estados: 60%; e Municípios: 60%.
- b) União: 60%; Estados: 40%; e Municípios: 20%.
- c) União: 40%; Estados: 80%; e Municípios: 40%.
- d) Estados: 50%; e Municípios: 30%; apenas.
- e) Estados: 80%; e Municípios: 40%; apenas.

18.FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022



A seção responsável pela contabilidade recebeu autos de fase interna de licitação para contratação de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de promover o competente bloqueio de recursos orçamentários.

Entre os profissionais do setor, no entanto, foi objeto de dúvida qual seria a rubrica mais apropriada.

As opções então ventiladas, como constam da Portaria Interministerial 163/2001 atualizada, foram as seguintes:

- 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
- 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra

Sobre essas classificações, é correto afirmar que embora tenham a mesma

a) natureza da despesa e modalidade de aplicação, diferem quanto ao elemento da despesa, mas ambas as classificações não integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) natureza da despesa e elemento da despesa, diferem quanto à modalidade de aplicação, mas ambas as classificações integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

c) natureza da despesa e elemento da despesa, diferem quanto à modalidade de aplicação, mas ambas as classificações não integram a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

d) natureza da despesa e modalidade de aplicação, diferem quanto ao elemento da despesa, sendo que apenas uma das classificações integra a despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) modalidade de aplicação e elemento da despesa, diferem quanto à natureza da despesa, sendo que apenas uma das classificações integra o conceito de despesa de pessoal nos termos do art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

19. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

Em cada período de apuração o Estado do Amapá não poderá exceder, com despesa total com pessoal, o percentual de sua receita corrente líquida igual a

- a) 60%, sem qualquer diferença de cálculo em relação às demais unidades da federação em virtude de sua conversão de Território em Estado.
- b) 50%, não computados, entretanto, os policiais militares admitidos até outubro de 1993, entre outras exclusões.
- c) 60%, não computados, entretanto, os policiais militares admitidos até outubro de 1993, entre outras exclusões.
- d) 50%, não computados, entretanto, os Magistrados e Membros do Ministério Público, entre outras exclusões.



e) 60%, não computados, entretanto, os Magistrados e Membros do Ministério Público, entre outras exclusões.

20. FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/Contabilidade/2022

Os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 para a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, com base em percentual da receita corrente líquida, para o Poder Judiciário, o Ministério Público da União e o Tribunal de Contas de União são, respectivamente,

- a) 6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Executivo.
- b) 0,6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Executivo.
- c) 6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.
- d) 6% – 6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.
- e) 0,6% – 0,6% – 2,5%, incluído este junto ao Poder Legislativo.

21. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Auditoria/2021

Um determinado ente da federação contabilizou gastos com:

- I. pensionistas.
- II. proventos de aposentadoria.
- III. indenização por demissão de servidores.
- IV. incentivos à demissão voluntária.
- V. encargos sociais.

O cômputo para a apuração dos gastos com pessoal desse ente, nos termos ditados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve considerar os itens

- a) I, II, III, IV e V.
- b) IV e V, apenas.
- c) I, II e V, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) III, IV e V, apenas.

22. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Um dos aspectos de acentuada relevância, na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, é o que se refere às despesas com pessoal. Dada a extrema importância do assunto, solicitou-se o auxílio de um especialista na área, para ajudar na realização da classificação e da contabilização das despesas de determinado ente da Federação, distinguindo-as entre



“despesas de pessoal” e “outras despesas de pessoal”. O especialista, tomando como base as normas da referida Lei Complementar, classificou e contabilizou, corretamente, como

- a) outras despesas de pessoal os gastos feitos com adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, para pagamento aos funcionários da ativa, em razão de decisão definitiva proferida em mandado de segurança.
- b) despesas de pessoal os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos.
- c) outras despesas de pessoal os gastos feitos com os inativos, a título de proventos da aposentadoria, reformas e pensões.
- d) despesas de pessoal os gastos feitos com os ativos, civis e militares, mesmo que a título de adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, e com os inativos.
- e) outras despesas de pessoal os gastos feitos com o pagamento de adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, para pagamento aos inativos (equiparação salarial de regime estatutário), em razão de decisão judicial transitada em julgado.

23.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Ciências Atuariais/2021

As despesas totais com pessoal na União, estados e municípios sofrem limitações visando à manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário em cada ente federativo. Com base no que prevê a legislação federal vigente, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder

- a) 50% da receita corrente líquida no caso da União, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração líquida dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.
- b) 65% da receita corrente líquida no caso dos municípios, incluindo as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.
- c) 60% da receita corrente líquida no caso da União, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração líquida dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza, exceto a redução por exigência constitucional.
- d) 50% da receita corrente líquida no caso dos estados, computando-se as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza.
- e) 60% da receita corrente líquida no caso dos municípios, não sendo computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, observando-se a remuneração bruta dos servidores, sem retenção ou dedução de nenhuma natureza, exceto a redução por exigência constitucional.

24.FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021



Considere que o Estado pretenda assinar um contrato de Parceria Público Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, para reforma, operação e manutenção de hospitais, que ensejará o pagamento de contraprestação pecuniária ao contratado pelos próximos 15 anos. Sob a ótica dos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para geração de despesa pública, a assinatura do contrato pressupõe, entre outros requisitos,

- a) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que o contrato deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como declaração do ordenador de despesa da compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- b) declaração do ordenador da despesa de que não haverá aumento do montante da dívida consolidada fixada em Resolução do Senado Federal e do percentual de comprometimento anual da receita corrente líquida com despesas primárias.
- c) declaração de que não se trata de despesa de caráter continuado, com demonstração da ausência de impacto na margem de expansão de despesas primárias dos próximos 5 (cinco) anos, prevista no Plano Plurianual.
- d) comprovação de adequação com a margem de expansão de despesas prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de ausência de extrapolação do limite de despesa de pessoal considerando o acréscimo oriundo das parcelas anuais da contraprestação.
- e) compensação da despesa gerada com medidas de redução de despesas da mesma natureza, pelos próximos 5 (cinco) exercícios, salvo se demonstrada sua cobertura pelo incremento da receita estimada no Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

25.FCC - JE TJMS/TJ MS/2020

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 – impõe, em seu artigo 22, uma série de medidas restritivas para os Poderes e órgãos que ultrapassarem o chamado “limite prudencial”, correspondente a 95% dos limites máximos de despesas de pessoal, constantes dos artigos 19 e 20 do mesmo diploma, calculados em percentuais da receita corrente líquida dos respectivos entes políticos. Ainda que atingido o limite prudencial, será permitido promover

- a) a criação de cargo, emprego ou função pública nas áreas de saúde e educação.
- b) a alteração de estrutura de carreira, ainda que implique aumento de despesa.
- c) a revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos agentes públicos.
- d) a contratação de hora extra, desde que devidamente justificada a necessidade pelo gestor público.
- e) o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores de quaisquer áreas da administração pública.

26.FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020



A Receita Corrente Líquida de um ente público estadual referente ao exercício financeiro de 2018 foi R\$ 4.500.000.000,00. Em 2018, para atender o limite definido pela Lei Complementar no 101/2000 para a despesa total com pessoal do Poder Legislativo Estadual, incluído o Tribunal de Contas do Estado, o valor NÃO poderia ter ultrapassado, em reais, a:

- a) 2.700.000.000,00
- b) 135.000.000,00
- c) 81.000.000,00
- d) 270.000.000,00
- e) 162.000.000,00

GABARITO

- 1. Letra D
- 2. Letra A
- 3. Letra D
- 4. Letra C
- 5. Letra B
- 6. Letra B
- 7. Letra E
- 8. Letra E
- 9. Letra E
- 10. Letra C
- 11. Letra E
- 12. Letra A
- 13. Letra D
- 14. Letra D
- 15. Letra A
- 16. Letra B
- 17. Letra A
- 18. Letra D
- 19. Letra C
- 20. Letra C
- 21. Letra C
- 22. Letra D
- 23. Letra E
- 24. Letra A
- 25. Letra C
- 26. Letra B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.